

Índice

CONDICIONES PARTICULARES	4
CONDICIONES GENERALES	9
I. DEFINICIONES	9
II. BIENES ASEGURABLES	12
1. Continente	12
2. Contenido	12
3. Continente básico	13
III. COBERTURAS DE DAÑOS	13
1. Incendio, explosión y caída de rayo	13
2. Robo y hurto	14
3. Daños por agua o por derrame de combustible	15
4. Rotura de cristales, mármoles, loza sanitaria y encimeras vitrocerámicas	16
5. Actos de vandalismo, fenómenos atmosféricos, inundación, impacto, ondas sónicas y humo	17
6. Filtraciones al continente	18
7. Actos vandálicos de los inquilinos al continente	19
8. Gastos de extinción, salvamento y desescombro	20
9. Daños estéticos del continente	20
10. Reconstrucción de documentos	21
11. Daños a instalaciones y aparatos eléctricos	21
12. Deterioro de alimentos o medicamentos refrigerados	22
13. Inhabitabilidad o pérdida de alquileres	22
14. Garantía amplia de continente	23
IV. COBERTURA POR RESPONSABILIDAD CIVIL	23
1. Responsabilidad civil de continente	23
2. Responsabilidad civil de contenido o de usuario	24
3. Responsabilidad civil familiar	24
V. COBERTURA DE PROTECCIÓN JURÍDICA	26
Servicios incluidos	26
1. Asistencia jurídica telefónica	26
2. Revisión y redacción de documentos y contratos	26
3. Reclamación de daños	27
4. Contratos sobre cosas muebles	27
5. Contratos de servicios	27
6. Contratos de suministros	28
7. Derechos relativos a la vivienda	28
8. Reclamación extrajudicial de alquileres impagados	29
9. Defensa de infracciones administrativas relacionadas con la vivienda	29
10. Impugnación del valor catastral de la vivienda	30
11. En relación con el servicio doméstico	30
12. Defensa penal	30
Gastos incluidos	31

Ámbito territorial de la cobertura	32
Disconformidad en la tramitación del siniestro	32
Elección de abogado y procurador	32
Pago de honorarios	33

VI. ASISTENCIA EN EL HOGAR 33

Servicios incluidos	33
1. Servicios de profesionales	33
2. Manitas Plus	34
3. Cerrajería urgente	35
4. Electricidad de emergencia	36
5. Reposición de televisión	36
6. Hotel, restaurante, lavandería	36
7. Ambulancias	37
8. Personal de seguridad	37
Solicitud de servicios	37
Garantía sobre los trabajos realizados	37

VII. PAQUETE OPCIONAL: AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 37

1. Ampliación capital para Robo con violencia o intimidación fuera de la vivienda	38
2. Garantía amplia de mobiliario	38
3. Ampliación a la Responsabilidad Civil Familiar: Personal Doméstico	39
4. Servicio adicional Manitas Plus	39
5. Asistencia Digital	40
6. Ocupación ilegal	49

VIII. EXCLUSIONES (lo que no cubrimos) A TODAS LAS COBERTURAS 55

IX. CLÁUSULAS ECONÓMICAS 57

1. Revalorización automática y regularización de la prima (precio del seguro)	57
2. Siniestralidad: recargos y descuentos	58
3. En caso de hipoteca o arrendamiento financiero (<i>leasing</i>)	58

X. CLÁUSULAS DE TRAMITACIÓN DE SINIESTROS 58

1. Normas que usted tiene que seguir en caso de siniestro	58
2. Normas para la valoración y el pago de siniestros	58
3. Derogación (anulación) o reducción de la regla proporcional	59
4. Valor de nuevo	59
5. Compensación de capitales	60

XI. OTRAS CLÁUSULAS 61

1. Documentación y formalización del contrato	61
2. Pago de la prima (precio del seguro)	61
3. Perfección (validez jurídica), toma de efectos y duración del contrato	61
4. Derecho de desistimiento para venta a distancia	62
5. Modificación del contrato	62
6. Control de la compañía aseguradora	62
7. Instancias de reclamación	62
8. Comunicaciones	63
9. Prescripción de las acciones legales	63
10. Jurisdicción y legislación aplicable	63

XII. CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PÉRDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS ACAECIDOS EN ESPAÑA	63
1. Resumen de las normas legales	64
2. Comunicación de daños al Consorcio de Compensación de Seguros	65

CONDICIONES PARTICULARES

Usted, como tomador, contrata por cuenta propia, con SegurCaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros (en adelante, «SegurCaixa Adeslas»), esta póliza de seguro, con las condiciones que indicamos a continuación.

A partir de la primera renovación, la póliza pasa a denominarse MyBox Hogar Anual.

Datos personales del tomador/asegurado (usted)

Nombre y apellidos / Razón Social		NIF
EDUARDO OLIVARES LOPEZ		48081621Y
Dirección		Código postal
Valdesangil, 36 Esc B 05 H		28039
Localidad	Provincia	
Madrid	Madrid	

Datos de la operación de seguro

Póliza nº	Expediente nº
73509505-1	9690.32.9520101-01
Tipo operación	Suplemento nº
CONSTITUCIÓN	00
Revalorización automática	
Si	
Mediador	
Caixabank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo.	
Identificador de la cuenta - IBAN ⁽¹⁾	
ES60 2100 3400 6513 0025 9528	

⁽¹⁾ Usted nos autoriza a realizar los abonos relacionados con su seguro en esta cuenta asociada de la que usted es titular.

Duración del seguro y prima

Periodo inicial				
Efecto (entrada en vigor)		Vencimiento (fin de vigencia)		
A las 00 horas del día 22/06/2026		A las 00 horas del día 01/06/2029		
Forma de pago				
Mensual				
Fecha prevista del primer pago				
22/06/2026				
	Prima Neta	Consortio	Impuesto prima seguros	Prima total
Primera prima	14,63	0,44	1,17	16,24
Primas sucesivas	49,46	1,52	3,95	54,93

Base imponible para el impuesto de seguro del primer pago	Tipo del impuesto de seguros
14,63	8%
Impuestos y recargos según la legislación vigente el día	
29/05/2026	
Periodos sucesivos	
Duración	Forma de pago
Anual renovable	Mensual
Datos de la vivienda asegurada	
Tipo de vivienda	Uso
Piso	Habitual
Metros cuadrados	Año de construcción
92	1992
Dirección	Código postal
VALDEVERDEJA 21 2º B	28039
Localidad	
Madrid	
! Usted declara que la vivienda asegurada no está construida de madera o de materiales combustibles en más de un 25%.	

Bienes, coberturas y capitales asegurados		
El alcance y las características de las coberturas contratadas están descritos en las «Condiciones generales» de este contrato.		
Bienes y capitales asegurados en el caso que tengan un capital o consten como incluidos en el cuadro de "Detalle de coberturas".		
Continente :		192.420,00
Contenido:	Mobiliario:	15.000,00
	Joyas:	No asegurado
	Objetos de valor:	No asegurado
Responsabilidad civil:	Continente, Contenido o Usuario y/o Familiar :	300.000,00
Derogación (no aplicación) de la regla proporcional:	Continente:	4.500,00
	Contenido:	4.500,00
Protección jurídica:		6.000,00
Paquete opcional: Ampliación de coberturas		
Ampliación a la Responsabilidad civil Familiar:	Personal doméstico:	300.000,00
Ocupación ilegal: Servicios de protección jurídica:		10.000,00
Los capitales asegurados son el máximo de indemnización por anualidad de seguro.		

Detalle por coberturas				
	Continente	Contenido		
		Mobiliario	Joyas	Objetos de valor
Incendio				

Incendio, explosión y caída de rayo	100%	100%	--	--
Acción súbita de calor	--	10%	--	--
Robo y hurto				
Robo (bienes asegurados dentro de la vivienda)	100%	100% Máximo dinero en efectivo: 300,00	--	--
Hurto (bienes asegurados dentro de la vivienda)	--	10%, No incluye dinero en efectivo, joyas, objetos de valor	--	--
Robo con violencia o intimidación fuera de la vivienda	--	Ver capital total asegurado en "Ampliación de coberturas" que ha contratado	--	--
Sustitución de cerraduras	--	360,00	--	--
Sustracción de documentos	--	60,00	--	--
Robo de dependencias anexas	--	1.500,00	--	--
Daños por agua o combustible				
Daños por agua	100%	100%	--	--
Reparación de tuberías	300,00	--	--	--
Desatascos	300,00	--	--	--
Roturas				
Cristales, mármoles, loza sanitaria y encimeras vitrocerámicas	100%	100%	--	--
Otras coberturas				
Actos de vandalismo, fenómenos atmosféricos, inundación, impacto, ondas sónicas (sonido provocado por aeronaves o astronaves) y humo	100%	100%. No incluido el mobiliario de jardín	--	--
Gastos de desembarrado	4%	4%	--	--
Filtraciones en el continente	600,00	--	--	--
Actos vandálicos de los inquilinos	--	--	--	--
Extinción, salvamento y desescombro	100%	100%	--	--
Daños estéticos en el continente	1.924,00	--	--	--
Reconstrucción de documentos	--	900,00	--	--
Daños a instalaciones o aparatos eléctricos	100%	3.000,00	--	--
Inhabitabilidad o pérdida de alquileres (máximo 2 años)	10%	10%	--	--
Alimentos o medicamentos refrigerados	--	300,00	--	--
Garantía amplia de continente	100%	--	--	--
Responsabilidad civil				
Continente	Incluida	--	--	--
Contenido o usuario	--	Incluida	--	--
Familiar	--	Incluida	--	--
Servicios				
Protección jurídica	Incluida	--	--	--
Asistencia en el hogar	Incluida	--	--	--
Paquete opcional: Ampliación de coberturas				
Ampliación capital para "Robo con violencia o intimidación fuera de la vivienda". Cobertura máxima asegurada en póliza	--	1.200,00	--	--
Garantía amplia de mobiliario	--	1.200,00	--	--
Ampliación a la Responsabilidad Civil Familiar: Personal doméstico	--	Incluida	--	--
Servicio adicional Manitas Plus	Incluida	--	--	--
Asistencia Digital	Incluida	--	--	--
Ocupación ilegal: Servicios de protección jurídica:	10.000,00	--	--	--

Cláusulas especiales

- > No aplicaremos la regla proporcional (puede consultar su definición en el apartado «I. Definiciones») a la indemnización que proceda del capital de continente porque usted ha asegurado un capital igual o superior al que le hemos propuesto. **Sí aplicaremos la regla proporcional en contenido.**

Información de los capitales propuestos por SegurCaixa Adeslas

Continente	Contenido	
192.420,00	34.748,40	
Acreedor: entidad que ha concedido el préstamo, crédito o arrendamiento financiero <i>-leasing-</i> , según se define en el apartado «IX. Cláusulas económicas» de este contrato.		
Número de contrato	Tipo de financiación	Nombre de identidad
9620.326.773145-39	HIPOTECA	CAIXABANK, S.A.

Protección jurídica

> La entidad jurídicamente distinta que asume la gestión de los siniestros de la cobertura de protección jurídica, según se indica en el apartado «V. Cobertura de protección jurídica» de este contrato es:	ARAG
Prima de protección jurídica	27,89

Ocupación ilegal

> La entidad jurídicamente distinta que asume la gestión de los siniestros de la cobertura de Ocupación ilegal, según se indica en el punto 6. del apartado VII. «Ampliación de coberturas» de este contrato es:	onLygal
Prima de Ocupación ilegal	14,63

Datos de contacto

Asistencia en el hogar	Teléfonos disponibles 7 días a la semana, 24 horas al día: > 900 50 50 40 > 914 89 43 17
Asistencia Digital (si tiene contratada la cobertura)	Teléfono y web disponibles 7 días a la semana, 24 horas al día: > 900 11 04 35 o 910 00 89 61 > https://myboxhogar.onlineassist.es
Servicio de atención personalizada (para consultas y gestión de la póliza)	Teléfonos disponibles de lunes a viernes, de 8:00 h a 20:00 h: > 900 50 50 40 > 914 89 43 17
Protección jurídica (si tiene contratada la cobertura)	Teléfonos disponibles de lunes a viernes, de 9:00 h a 19:00 h: > 900 50 50 40 > 914 89 43 17
Ocupación ilegal (si tiene contratada la cobertura)	Teléfono disponible 7 días a la semana, 24 horas al día: > 910 01 14 65

CONDICIONES GENERALES

Modelo-112 V.03

I. Definiciones

En esta póliza utilizamos los siguientes conceptos técnicos con las definiciones que le indicamos a continuación.

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LAS PERSONAS DEL SEGURO

Asegurado o persona asegurada: persona física o jurídica sobre la que se establece el seguro y titular de los bienes asegurados (usted). Además, también se considera asegurado a:

En el apartado «IV. Cobertura por responsabilidad civil»

- > las personas que conviven permanentemente con usted en la vivienda asegurada.
- > en lo relativo a la responsabilidad civil obligatoria del perro: a la persona física o jurídica que sin ser titular de dicho animal, se encuentre, de forma circunstancial o permanente al cuidado, guarda o custodia del animal.

En los apartados «V. Cobertura de protección jurídica» y «6. Ocupación ilegal» del «VII. Paquete opcional: Ampliación de coberturas»:

- > su cónyuge o pareja legal o de hecho,
- > los hijos de ambos o de uno de los dos que convivan permanentemente con usted en la vivienda asegurada,
- > los ascendientes de ambos o de uno de los dos que convivan con usted en la vivienda asegurada, u
- > otras personas que convivan con usted en la vivienda asegurada.

Las personas aseguradas mantendrán esa condición, aunque vivan temporalmente fuera de la vivienda por motivos de salud, estudios o circunstancia similar.

Compañía aseguradora: entidad que asume la cobertura de los riesgos según lo acordado en la póliza (nosotros, SegurCaixa Adeslas).

Tercero o terceras personas: cualquier persona que no sea:

- > usted como tomador y/o asegurado;
- > su cónyuge, o pareja legal o de hecho;
- > los ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de ambos o de uno de los dos anteriores;
- > cualquier otra persona que conviva permanentemente en la vivienda asegurada.

Tomador del seguro: persona que, junto con la compañía aseguradora, contrata el seguro (usted).

CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL SEGURO

Modalidades de seguro

Seguro a primer riesgo: modalidad de seguro por el que la compañía aseguradora renuncia a aplicar la regla proporcional y nos obligamos a pagar, en caso de siniestro, el importe total de los daños, hasta donde alcance el capital asegurado.

Seguro a valor de nuevo: modalidad de seguro que calcula la indemnización en función de lo que cuesta adquirir de nuevo los bienes que han quedado dañados, sin aplicar ningún descuento por antigüedad y/o desgaste. Este seguro cubre los bienes a valor de nuevo excepto los que indicamos en el punto «4. Valor de nuevo» del apartado «IX. Cláusulas de tramitación de siniestros».

Seguro a valor total: modalidad de seguro en la que el capital asegurado tiene que ser igual al valor de los objetos asegurados. Si en la fecha del siniestro el capital asegurado es inferior al valor de los bienes asegurados, calculamos la indemnización aplicando la regla proporcional.

Todas las coberturas de daños están contratadas a *valor total*, excepto en las que indicamos lo contrario.

Otros conceptos

Actos vandálicos: daños causados con ánimo destructivo.

Animales domésticos: animal que pertenece a especies acostumbradas a la convivencia con el hombre y que se consideren incluidos en la definición de la Ley 8/2003, de 24 de abril, como por ejemplo: animales de corral, caballos, etc, **quedando excluidos los animales indicados en el apartado exclusiones de la responsabilidad civil de animales domésticos o de compañía.**

Animal de compañía: animal doméstico o silvestre en cautividad, mantenido por el ser humano, principalmente en el hogar, siempre que se pueda tener en buenas condiciones de bienestar que respeten sus necesidades etológicas, pueda adaptarse a la cautividad y que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones o cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo y que, en el caso de los animales silvestres su especie esté incluida en el listado positivo de animales de compañía. En todo caso perros, gatos y hurones, independientemente del fin al que se destinen o del lugar en el que habiten o del que procedan, serán considerados animales de compañía. Los animales de producción sólo se considerarán animales de compañía en el supuesto de que, perdiendo su fin productivo, el propietario decidiera inscribirlo como animal de compañía en el Registro de Animales de Compañía.

Anualidad: período de un año, que contamos desde la fecha en que el seguro ha iniciado sus efectos. Por ejemplo, del 1 de abril del año (x) al 31 de marzo del año siguiente (x + 1).

Capital asegurado o suma asegurada: cantidad de dinero que indicamos en las «Condiciones particulares» para cada una de las coberturas que incluye el seguro. Para la cobertura por responsabilidad civil consideramos que también quedan incluidas en el capital asegurado las costas, gastos y fianzas.

Corresponde el importe máximo que, como compañía aseguradora, podemos pagar, en caso de siniestro, por cobertura y período de seguro. Desde SegurCaixa Adeslas podemos establecer sublímites; es decir, límites al capital asegurado, que indicaremos y destacaremos en letra negrita en las «Condiciones particulares» y en las «Condiciones generales».

Carencia: período en el que una cobertura no es efectiva. Empieza en la fecha de entrada en vigor de la cobertura y su duración está indicada en la descripción de las coberturas a las que afecta.

Cobertura: obligación principal de la compañía aseguradora en un contrato de seguro. Consiste en hacerse cargo, hasta el límite de la suma asegurada, de las consecuencias económicas que se deriven de un siniestro.

Daños corporales: lesión corporal o muerte causada a personas físicas (seres humanos).

Daños materiales: destrucción o deterioro de bienes muebles e inmuebles, o lesión corporal o muerte causada a animales.

Exclusiones: supuestos en los que no nos haremos cargo de las consecuencias económicas que se deriven de un siniestro.

Ocupación o Okupación ilegal (en adelante ocupación): Aquella que se produce cuando una o varias personas entran en la vivienda asegurada con la intención de residir en ella contra la voluntad del propietario y/o inquilino que resida en ella y sin ostentar para ello título alguno que lo justifique. **No consideramos ocupación ilegal la permanencia en el inmueble de un inquilino que ya no ostente título que lo justifique.**

Póliza o contrato: documento que contiene las condiciones del seguro y, si es necesario, el suplemento o los suplementos que modifican o complementan esas condiciones.

Prima: precio del seguro. El recibo de Prima incluirá, además, los recargos, impuestos y tasas legalmente repercutibles.

Regla proporcional: fórmula que aplicamos para calcular la indemnización cuando el capital asegurado es inferior al valor de los bienes asegurados. La fórmula es la siguiente:

$$\text{Indemnización} = \frac{\text{Capital asegurado} \times \text{importe de los daños}}{\text{Valor de los objetos asegurados}}$$

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LAS COBERTURAS

Caída de rayo: chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra.

Despacho profesional: dependencia de la vivienda en la que el asegurado (usted), o alguna de las personas con las que convive, desarrolla una actividad profesional liberal e independiente.

Dinero en efectivo: billetes y monedas de curso legal.

Estancia: cada uno de los compartimentos en los que está dividida una vivienda y que están delimitados por elementos divisorios de construcción: forjados, paredes, escaleras, muros, tabiques o similares. El acceso a las distintas estancias de la vivienda debe realizarse mediante aberturas en esos elementos constructivos, escaleras o elementos análogos, existan o no puertas de separación instaladas en los pasos entre ellos.

Cuando la estancia ocupa varias plantas de la vivienda, consideramos que cada planta del mismo compartimento es una estancia diferente. Ejemplo de ello son los huecos de escalera, patios de luces, vestíbulos o estructuras de varias alturas (tipo dúplex, por ejemplo).

Explosión: acción súbita y violenta de la presión o depresión del gas o del vapor.

Hurto: apropiación de los bienes asegurados en contra de la voluntad del asegurado, sin empleo de fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación sobre las personas.

Incendio: combustión y abrasamiento capaz de propagarse.

Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): en esta póliza entendemos que el contrato de arrendamiento está regulado por la LAU cuando cumple estas características:

- > En el contrato de arrendamiento consta expresamente que este se rige por esa ley.
- > La vivienda es una finca urbana destinada a vivienda habitual o temporal para el inquilino y su familia a cambio de una renta.
- > El contrato tiene que tener un plazo mínimo de duración de 12 meses, prorrogable de forma tácita.

Consideramos que el contrato de arrendamiento no está sujeto a la LAU en cualquiera de los siguientes casos y circunstancias:

- > **Viviendas asignadas por razón de su cargo a porteros, asalariados, empleados, funcionarios o militares.**
- > **Arrendamientos de fincas con edificaciones que sirven de vivienda cuando la finalidad esencial del arrendamiento es la explotación agrícola, pecuaria o forestal de la finca.**
- > **Viviendas universitarias, cuando reciben esa denominación por parte de la propia universidad responsable de ellas.**
- > **Viviendas compartidas, con fines turísticos y subarrendos.**
- > **Viviendas cedidas a terceros sin precio.**
- > **Viviendas vacías.**

Pérdidas patrimoniales directas: perjuicios derivados directamente de un daño personal o material que queda cubierto por la póliza.

Robo: apoderamiento de los bienes asegurados mediante acciones violentas o de intimidación sobre las personas, o mediante el ejercicio de la fuerza sobre las cosas, realizadas con el objetivo de acceder a la vivienda asegurada donde se encuentran los bienes. En SegurCaixa Adeslas entendemos que existe robo cuando en el momento de contratar el seguro se dan las circunstancias que la legislación penal vigente prevé en relación con este delito.

Siniestro: todo daño y/o pérdida súbita, imprevista y ajena a la intención del asegurado, con consecuencias establecidas en las coberturas de este contrato. Todos los daños o pérdidas con un mismo origen constituyen un único y mismo siniestro. Desde SegurCaixa Adeslas determinaremos en cada caso si el siniestro cumple los requisitos de la cobertura para hacernos cargo de las consecuencias económicas derivadas del siniestro.

Situación de la vivienda: dirección de la vivienda y/o del contenido asegurado.

Vivienda habitual: vivienda que el asegurado (usted) utiliza de forma permanente. Puede permanecer deshabitada un máximo de 30 días consecutivos en períodos de vacaciones o similares. **La vivienda debe tener cédula de habitabilidad.**

Vivienda destinada a alquiler: vivienda que el asegurado (usted) siendo propietario la alquila a terceras personas. El contrato de alquiler de esta vivienda puede o no cumplir los requisitos de la LAU. **La vivienda debe tener cédula de habitabilidad.**

Vivienda secundaria: vivienda que el asegurado (usted) utiliza durante los fines de semana y períodos vacacionales, sin que se ocupe más de 6 meses al año. **La vivienda debe tener cédula de habitabilidad.**

II. Bienes asegurables

1. CONTINENTE

Cuando usted asegure el continente, desde SegurCaixa Adeslas cubriremos los daños que puedan sufrir los siguientes elementos:

- > Cimientos, paredes, techos, suelos, elementos sanitarios, cubiertas y fachadas; puertas y ventanas; armarios de cocina y baño; persianas y toldos, y elementos fijos de decoración, como pintura, papel pintado, corcho o parquet.
- > Instalaciones fijas de agua, gas, electricidad, antenas de radio y televisión, telecomunicaciones y energía solar **que no puedan separarse de la vivienda asegurada sin quebrantamiento o deterioro.**
- > Instalaciones centralizadas y/o fijas de calefacción y refrigeración, incluidas las calderas, radiadores, conductos y aparatos de producción de frío o calor que estuvieran instalados de forma permanente.
- > Vallas y cercas de cerramiento, y muros de contención, independientes o no del edificio.
- > Instalaciones deportivas o recreativas fijas, y elementos de jardín fijos situados en la misma finca. **No tendrán la consideración de jardín los árboles y plantas que den frutos no destinados al consumo o al uso propio del asegurado.**
- > Dependencias como garajes, trasteros o bodegas, que estén situados en la misma finca.

Cubriremos esos daños cuando hayan sido provocados por alguna de las causas que indicamos en el apartado «III. Coberturas de daños», siempre que tengan asignado un capital en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares» de este contrato.

- > Si la vivienda asegurada forma parte de una comunidad de propietarios, también incluiremos en el capital asegurado (suma asegurada) la proporción que, por coeficiente, le corresponda a usted en los elementos comunes.

Si la comunidad de propietarios tiene contratado un seguro, la compañía aseguradora de ese seguro y nosotros, SegurCaixa Adeslas, contribuiremos a abonar la indemnización de forma proporcional al capital que cada compañía hayamos asegurado, sin superar el coste total del daño.

Usted podrá asegurar como continente las obras de reforma y/o mejora que haya realizado o costeado como inquilino o propietario de la vivienda.

2. CONTENIDO

Cuando usted asegure el contenido, desde SegurCaixa Adeslas cubriremos los gastos que se deriven de los daños que puedan sufrir los siguientes elementos:

- > **Mobiliario.** Esta categoría incluye los muebles, enseres y ajuar doméstico o de uso personal que son propios del hogar, excepto los que definimos como objetos de valor o joyas.

Si en la vivienda asegurada hay un despacho profesional, aseguramos el mobiliario, el material y la maquinaria de oficina, el *software* y los equipos de tratamiento de datos: ordenadores fijos o portátiles, tabletas, dispositivos móviles, etc.

- > **Objetos de valor.** Esta categoría incluye los objetos de piel, las colecciones filatélicas y numismáticas y las antigüedades, las piezas de arte, y los objetos de plata y marfil que no contengan platino, oro, perlas ni piedras preciosas.

Los juegos y colecciones están considerados como objetos individuales.

Cualquiera de estos objetos con un **valor individual inferior a 3.000 euros** formará parte del mobiliario.

- > **Joyas.** Esta categoría incluye los objetos de oro y de platino, así como los que contengan perlas y piedras preciosas.

Los juegos y colecciones están considerados como objetos individuales.

Cualquiera de estas piezas que tenga un **valor individual inferior a 400 euros** formará parte del mobiliario.

Cubriremos esos gastos cuando los daños hayan sido provocados por alguna de las causas que indicamos en el apartado «III. Coberturas de daños», siempre que tengan asignado un capital en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares» de este contrato.

No forman parte del contenido:

- > **Caravanas, remolques o embarcaciones, y automóviles, motocicletas y vehículos de motor, así como sus accesorios, aunque estén en el interior de la vivienda.**
- > **Muestrarios, existencias y otros útiles propios de una actividad profesional.**
- > **Bienes propiedad de terceros.**
- > **Ninguna clase de animales**, excepto lo que indicamos en la cobertura de responsabilidad civil.

3. CONTINENTE BÁSICO

Si usted no ha asegurado el continente, tenga en cuenta que cuando en esta póliza nos refiramos a «continente», nos estaremos refiriendo al continente básico; por lo tanto, asimilaremos «continente» y «continente básico». Por ello:

Desde SegurCaixa Adeslas cubriremos a primer riesgo los daños que se deriven de los daños que puedan sufrir los siguientes elementos:

- > Cimientos, paredes, techos, suelos, elementos sanitarios, cubiertas y fachadas; puertas y ventanas; armarios de cocina y baño; persianas y toldos, y elementos fijos de decoración como, por ejemplo, pintura, papel pintado, corcho o parquet.
- > Instalaciones fijas de agua, gas, electricidad, antenas de radio y televisión, telecomunicaciones y energía solar **que no puedan separarse de la vivienda asegurada sin quebrantamiento o deterioro.**
- > Instalaciones centralizadas y/o fijas de calefacción y refrigeración, incluidas las calderas, radiadores, conductos y aparatos de producción de frío o calor que estuvieran instalados de forma permanente.
- > Obras de reforma y/o mejora que usted, como asegurado, haya realizado en la vivienda.

Cubriremos esos daños cuando hayan sido provocados por alguna de las causas que indicamos en el apartado «III. Coberturas de daños», siempre que tengan asignado un capital o consten como incluidas en el apartado «Bienes, coberturas y capitales» de las «Condiciones particulares» de este contrato.

III. Coberturas de daños

En esta póliza, consideramos que usted ha contratado las coberturas que indicamos a continuación solo si tienen un capital asignado o constan como incluidas en el apartado «Bienes, coberturas y capitales» de las «Condiciones particulares» de este contrato.

Para cada una de ellas especificamos qué queda cubierto (cubrimos) y cuáles son las exclusiones (no cubrimos).

Coberturas

1. INCENDIO, EXPLOSIÓN Y CAÍDA DE RAYO

Cubrimos:			
	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Los daños ocasionados por el incendio, la explosión o la caída de un rayo.	Valor total	100%	100%
Los daños ocasionados por la acción súbita del calor o el contacto con fuego o con un objeto	Primer riesgo	--	10%

No cubrimos:	
>	Las quemaduras que provocan los cigarrillos o cigarros, productos similares o cualquier utensilio utilizado para su consumo.
>	El oscurecimiento de superficies por la acción persistente del calor.
>	La reparación o reposición de los propios aparatos de agua o combustible, así como de calentadores eléctricos o de gas cuando estos hayan sido la causa del siniestro.
>	Los daños ocasionados a objetos de valor y joyas que no sean consecuencia de un incendio, una explosión o la caída de un rayo.

2. ROBO Y HURTO

Cubrimos:

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
El robo de los bienes situados dentro de la vivienda asegurada.	Valor total	100%	100%
Los desperfectos por robo o por tentativa de robo causados a los bienes asegurados dentro de la vivienda asegurada.			
El hurto de los bienes situados dentro de la vivienda asegurada.		--	10%
El robo de dinero en efectivo dentro de la vivienda asegurada.	Primer riesgo	Indicado en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares»	
La sustitución de cerraduras de las puertas de acceso directo a la vivienda asegurada o de las puertas de acceso a dependencias anexas propias que no sean comunitarias y que estén situadas en la misma finca, si al asegurado, o a alguna persona con la que convive en la vivienda, le han sustraído, hurtado o ha perdido las llaves de esas puertas.			
El robo con violencia o intimidación producido fuera de la vivienda asegurada y sufrido por el asegurado, o por su cónyuge o persona que, como tal, conviva con él, o por los ascendientes o descendientes directos de ambos que residan en la vivienda asegurada.			
La sustracción del DNI, del pasaporte y/o del permiso de conducir al asegurado o a una persona que conviva con él en la vivienda asegurada.			
El robo de bienes situados en dependencias anexas, como trasteros, desvanes y similares, siempre que estén debidamente cerrados.		-----	10% con un máximo de 6.000 euros

No cubrimos:

El robo de objetos de valor y/o joyas con violencia o intimidación sobre las personas o con fuerza sobre las cosas, con independencia de si el robo ha ocurrido fuera o dentro de la vivienda asegurada, cuando:

- > su valor sea superior a los indicados para los objetos de valor y las joyas en el apartado «II. Bienes asegurables»;
- > usted no haya contratado la cobertura de objetos de valor o joyas, o
- > esa vivienda sea secundaria.

El robo de joyas, colecciones filatélicas y numismáticas y de dinero que no estén dentro de una caja fuerte cuando la vivienda asegurada haya permanecido deshabitada durante más de 96 horas consecutivas. Entendemos por «caja fuerte» la que dispone de dos sistemas de cierre: combinación y llave, y está empotrada en la pared o tiene un peso superior a 100 kg.

El robo y hurto de bienes que están situados en patios, jardines o en el interior de construcciones abiertas, así como en zonas comunes a varios inquilinos u ocupantes.

El robo de dinero en efectivo, joyas, objetos de valor y similares en dependencias anexas o viviendas secundarias.

Los hurtos fuera de la vivienda, excepto lo que se indica en esta cobertura para la sustracción de llaves de la vivienda.

El hurto de dinero en efectivo, en cualquier caso.

La sustitución de cerraduras de puertas de acceso a zonas comunitarias.

Los robos, hurtos o sustracciones que usted no denuncie ante la autoridad competente.

Los robos por haber dejado abiertas o sin cerrar puertas y ventanas de la vivienda asegurada en plantas accesibles sin escalamiento.

Los robos o hurtos en que intervengan, en calidad de autores, cómplices o encubridores:

- > **el asegurado;**
- > **su cónyuge o persona que, como tal, viva permanentemente en el domicilio;**
- > **sus ascendientes y descendientes;**
- > **los inquilinos de la vivienda asegurada; o**
- > **las personas que con ellos convivan o de ellos dependan, excepto el personal doméstico que esté dado de alta en el régimen de la Seguridad Social.**

3. DAÑOS POR AGUA O POR DERRAME DE COMBUSTIBLE

Cubrimos:

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Los daños por escape accidental de agua de tuberías y/o los producidos por aparatos conectados a ellas.	Valor total	100%	100%
Los daños por escape accidental de combustibles contenidos en depósitos conectados a la red de agua.			
Los daños por olvidos en el cierre de grifos o similares.			
Los daños por rotura de tuberías producida por heladas.			
Los daños por filtraciones de agua producidas por defectos de sellado de las juntas de bañeras, duchas, lavabos, fregaderos o similares, así como por falta de sellado de los azulejos.	Primer riesgo		Indicado en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares»
Los gastos de reparación de escapes de agua de tuberías empotradas, causantes del daño.			
Los gastos de reparación de escapes de agua de tuberías no empotradas, aunque no produzcan daños.			
Los gastos de desatasco de tuberías de agua, aunque no produzcan daños.			

No cubrimos:**Los daños ocasionados por:**

- > las tuberías que presenten un estado manifiesto o comprobado de mala conservación;
- > las fosas sépticas, arquetas o colectores de la vivienda asegurada o del edificio en el que está la vivienda;
- > las cloacas, alcantarillas o el agua de lluvia;
- > el efecto de la condensación;
- > las goteras, filtraciones o humedades provenientes de cimientos, muros, paredes, techos, suelos y cubiertas exteriores, que no sean producidas por las conducciones de agua del edificio o por su obturación, excepto lo que se indica en el punto: «6. Filtraciones al continente» de este apartado «III. Cobertura de daños»;
- > la entrada de agua o nieve por ventanas o huecos que hayan quedado sin cerrar o que tengan un cierre defectuoso.

Tampoco cubrimos:

La reparación de electrodomésticos, grifos o llaves de paso, aparatos sanitarios, calderas, calentadores, acumuladores, radiadores, etc. que hayan causado el daño por agua o derrame de combustible.

La reparación de cubiertas (tejados, azoteas) o fachadas.

El importe del agua o combustible perdido a consecuencia del siniestro.

Los gastos de localización y reparación de fosas sépticas, arquetas o colectores de la vivienda asegurada o del edificio en el que está la vivienda, cloacas o alcantarillas.

4. ROTURA DE CRISTALES, MÁRMOLES, LOZA SANITARIA Y ENCIMERAS VITROCERÁMICAS**Cubrimos:**

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Cristales, lunas o espejos, o metacrilatos.	Valor total	100%	100%
Elementos sanitarios.			
Mármoles o granitos			
Cristal de la placa vitrocerámica de encimeras.			

No cubrimos:

Las ralladuras, desconchados o hundimientos y cualquier otra causa que produzca simples efectos estéticos, siempre que no afecten a la funcionalidad del bien asegurado.

Los daños causados a:

- > los objetos decorativos, figuras, estatuas o similares;
- > las lámparas y bombillas, los aparatos de visión y sonido: DVD, televisores y similares, o los objetos de mano: espejos de mano, teléfonos móviles y similares;
- > los vidrios y cristales huecos como vajillas, botellas, gafas, vasos, copas, recipientes, acuarios, peceras y similares.

5. ACTOS DE VANDALISMO, FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS, INUNDACIÓN, IMPACTO, ONDAS SÓNICAS Y HUMO

Cubrimos los daños producidos por estos factores:			
	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Actos vandálicos o tumultos, incluidos los derivados de manifestaciones autorizadas o los que se hayan producido en el transcurso de huelgas legales.	Valor total	100%	100%
Lluvia superior a 40 litros por metro cuadrado y hora.			
Viento superior a 75 kilómetros por hora y hasta 120 kilómetros por hora.			
Pedrisco o nieve.			
El choque de vehículos terrestres o de las mercancías que transportan.			
La caída de aeronaves y astronaves.			
El sonido (ondas sónicas) provocado por aeronaves o astronaves.			
El humo que se escapa repentina y anormalmente de los aparatos o instalaciones aseguradas.			
Una inundación provocada por el desbordamiento o el desvío de lagos sin salida natural, o por la rotura o avería de cauces o cursos de agua subterráneos o construidos en superficie.			
En este último caso, también cubrimos los gastos de desembarrado y extracción de lodos.	Valor total	4%	4%

Tampoco cubrimos:
Las pérdidas por hurto o apropiación indebida de los objetos asegurados en actos de vandalismo o tumultos.
Los daños a los objetos situados al aire libre o protegidos por lonas, plásticos, construcciones hinchables o similares, o a los situados en construcciones abiertas.

6. FILTRACIONES AL CONTINENTE

Cubrimos los gastos de reparación de los daños materiales y directos causados por los siguientes factores:

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Filtraciones, goteras o humedades procedentes de muros, paredes, techos, suelos y cubiertas exteriores, que hayan sido producidas por fenómenos atmosféricos: lluvia, viento y pedrisco. El pago de la indemnización lo realizaremos siempre que usted nos acredite que ha reparado la causa de la filtración.	Primer riesgo	Indicado en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares»	----

No cubrimos:

Las filtraciones cubiertas con anterioridad en otro siniestro que haya sido ocasionado por el mismo motivo en la misma zona de la vivienda, cuando sean debidas a una mala reparación de la causa que originó el primer siniestro.

Los daños por filtraciones del contenido.

Las reclamaciones que se derivan de la entrada de agua a través de aberturas como ventanas, balcones, puertas y techos descubiertos, así como las que proceden del terreno o de las conducciones subterráneas que discurren por patios y jardines.

Las reclamaciones que se derivan de la humedad ambiental o que son ocasionadas por la crecida, el desbordamiento o la acción paulatina de las aguas de mares, ríos, rías, lagos, embalses, canales y acequias o de las aguas de redes de saneamiento o alcantarillado de carácter público.

Las reclamaciones que se derivan de la existencia de piscinas en las terrazas o en el interior del edificio asegurado.

Las reclamaciones que se derivan de una negligencia inexcusable, o para subsanar el desgaste notorio y conocido de las conducciones, aparatos y de la edificación.

7. ACTOS VANDÁLICOS DE LOS INQUILINOS AL CONTINENTE

Si usted, como propietario, ha alquilado la vivienda con un contrato de alquiler regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, cubrimos:

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Los daños causados por actos vandálicos o malintencionados sobre el continente asegurado de la vivienda, que hayan sido provocados exclusivamente por el inquilino/arrendatario con ánimo doloso; es decir, deliberadamente.	Primer riesgo	Indicado en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares»	-----

! Usted tendrá que informarnos acerca del siniestro en cuanto salga el inquilino/arrendatario de la vivienda, **y deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.**

Consideraremos como un solo siniestro el conjunto de daños que haya causado un mismo inquilino/arrendatario, con independencia de que los daños se hayan producido en fechas distintas.

No cubrimos:

Los daños que han ocurrido durante los 7 días siguientes a la fecha de emisión de la póliza o de sus suplementos, o a la fecha en que la póliza ha entrado en vigor, si fuera posterior.

Las ralladuras, arañazos, desconchados, rascadas o hundimientos y cualquier otra causa que produzca simples efectos estéticos, siempre que no afecte a la funcionalidad del bien asegurado.

Los daños o gastos ocasionados como consecuencia de pintadas, inscripciones, pegado de carteles y hechos análogos.

Los daños materiales causados por la transformación del inmueble como consecuencia de trabajos autorizados o efectuados por usted, como propietario.

Los daños causados en árboles, espacios verdes o al contenido.

Los daños ocasionados por falta de mantenimiento y desgaste normal.

Las pérdidas por hurto o apropiación indebida de los bienes asegurados.

Los daños que usted no denuncie ante la autoridad competente.

Los gastos de reparación o desatasco de desagüe o conducciones similares.

Los daños materiales causados por inquilinos con contratos finalizados con anterioridad a la fecha en que la póliza se hace efectiva.

8. GASTOS DE EXTINCIÓN, SALVAMENTO Y DESESCOMBRO

Cubrimos los siguientes gastos, cuando sean consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza:

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Las tasas de los servicios de bomberos.	Valor total	100%	100%
El coste de las recargas de los extintores utilizados para extinguir el incendio o impedir su propagación, así como los demás gastos ocasionados con esta finalidad.			
El coste de las acciones necesarias para poner a salvo los bienes asegurados o aminorar las consecuencias del siniestro.			
Los gastos de la demolición y el desescombros necesarios para reparar los daños, incluido el traslado de los escombros.			

9. DAÑOS ESTÉTICOS AL CONTINENTE

Cubrimos los siguientes gastos, cuando sean consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza:

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Restablecimiento de la armonía estética que existía antes del siniestro en el interior de las estancias de la vivienda asegurada que han quedado afectadas por el siniestro. El pago de la indemnización lo realizaremos siempre que usted acredite haber llevado a cabo la reposición o reconstrucción estética garantizada.	Primer riesgo	Indicado en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares»	-----



En caso de que no se pueda reemplazar el daño con materiales idénticos a los dañados, utilizaremos otros de calidad similar.

No cubrimos:

Los daños estéticos del contenido o de los electrodomésticos del continente.

Los daños estéticos a fachadas o elementos exteriores del continente a la vivienda asegurada.

10. RECONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

Cubrimos los siguientes gastos, cuando sean consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza:

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Obtención de duplicados de títulos-valores: por ejemplo, pagarés; o de documentos que acrediten derechos o propiedades: por ejemplo, escrituras.	Primer riesgo	-----	Indicado en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares»

No cubrimos:

Los gastos de duplicación cuando la causa del deterioro o pérdida no esté cubierta por este seguro.

Los documentos en las viviendas secundarias.

El propio valor de los títulos-valores, pagarés o similares.

11. DAÑOS A INSTALACIONES Y APARATOS ELÉCTRICOS

Cubrimos los daños que han sido producidos por subidas o bajadas de tensión, cortocircuitos, propia combustión, o por la electricidad o por un rayo a:

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Conducciones e instalaciones	Valor Total	100%	-----
Aparatos eléctricos y sus accesorios.	Primer riesgo	Indicado en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares»	

No cubrimos:

Los daños causados a las bombillas, lámparas, halógenos, fluorescentes y similares.

Los daños cubiertos por la garantía del instalador, fabricante o proveedor.

Los daños a causa de operaciones de mantenimiento.

12. DETERIORO DE LOS ALIMENTOS O MEDICAMENTOS REFRIGERADOS

Si usted asegura capital de contenido, cubrimos los daños que ha ocasionado la paralización del frigorífico o del congelador durante más de seis horas consecutivas como consecuencia de:

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Falta del suministro eléctrico	Primer riesgo	-----	Indicado en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares»
Avería del aparato			

No cubrimos:

La reparación de la avería del aparato.

Los alimentos o medicamentos dañados en las viviendas secundarias.

Los siniestros por defectos en la instalación eléctrica de la vivienda.

13. INHABITABILIDAD O PÉRDIDA DE ALQUILERES

Si la vivienda asegurada resulta temporalmente inhabitable a causa de un siniestro cubierto por la póliza, cubrimos, durante el tiempo que resulte necesario para reparar o reconstruir la vivienda:

	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
El precio del alquiler de otra vivienda de similares características, si usted, como asegurado, es propietario y usuario.	Valor total	10%	10%
El precio del alquiler que legalmente recibe del inquilino, si usted, como asegurado, es propietario y la tiene alquilada.			
La diferencia entre el alquiler que estaba pagando y el de otra vivienda de similares características, si usted, como asegurado, es inquilino.			



En cualquier caso, el período máximo de cobertura está limitado a dos años.

14. GARANTÍA AMPLIA DE CONTINENTE

Cubrimos:			
	Modalidad de seguro	Capital asegurado	
		Continente	Contenido
Los daños en el continente producidos por una causa repentina y accidental distinta a las previstas en las coberturas anteriores.	Valor total	100%	-----

No cubrimos:
Los daños que producen: > las ralladuras, desconchados o hundimientos y cualquier otra causa que ocasione simples efectos estéticos, siempre que no afecte a la funcionalidad del bien asegurado; > las precipitaciones de lluvia inferiores a los 40 litros por metro cuadrado y hora, y rachas de viento con velocidades inferiores a los 75 kilómetros por hora o que superen los 120 km/hora; > las heladas, frío o hielo, excepto lo que indicamos en la cobertura 3: «Daños por agua o por derrame de combustible» de este apartado «Coberturas de daños»; > la entrada de agua, nieve, arena o polvo por puertas, ventanas u otras aberturas que hayan quedado sin cerrar o que tengan un cierre defectuoso; > las goteras, filtraciones o humedades provenientes de cimientos, muros, paredes, techos, suelos y cubiertas exteriores producidas por elementos diferentes a las conducciones de agua del edificio o por obturación de estas, excepto lo que indicamos en la cobertura 6 «Filtraciones al continente» de este apartado «III. Coberturas de daños»; > las pintadas, inscripciones, pegada de carteles y hechos análogos; > la reparación o reposición de los propios aparatos de agua o combustible, así como de los calentadores eléctricos o a gas, cuando hayan sido la causa del siniestro.

IV. Cobertura por responsabilidad civil

En esta póliza, consideramos que usted ha contratado esta cobertura solo si tiene un capital asignado o consta como incluida en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados, de las «Condiciones particulares» de este contrato.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- ❗ **Los daños que cubrimos deberán haber sido causados en territorio español o en el resto de Europa, y reclamados ante tribunales españoles.**
- ❗ **Quedan cubiertas las reclamaciones por los daños causados durante el período en el que esta póliza está vigente y hasta un año después de que haya finalizado.**

1. RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONTINENTE

Entendemos por «responsabilidad civil de continente» la que se deriva de los siguientes daños:

- > Daños a terceros originados en la edificación o en las instalaciones fijas aseguradas.
- > Daños a terceros que se deriven de realizar obras menores y trabajos de reparación, mantenimiento o decoración debidamente autorizados **y que no superen los 30.000 euros.**
- > Daños a terceros que se deriven de siniestros cubiertos por la póliza.

2. RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONTENIDO O DE USUARIO

Entendemos por «responsabilidad civil de contenido o de usuario» la que se deriva de los siguientes daños:

- > Daños a terceros originados en el contenido asegurado o que se derivan del uso de la vivienda asegurada.
- > Daños que reclame el propietario cuando usted sea un inquilino y los haya causado involuntariamente, **a no ser que se deban al desgaste, deterioro o uso abusivo de la vivienda, de su mobiliario o de sus instalaciones fijas y aparatos.**
- > Daños a terceros que se deriven de realizar obras menores y trabajos de reparación, mantenimiento o decoración debidamente autorizados **y que no superen los 30.000 euros.**
- > Daños a terceros que se deriven de por siniestros cubiertos por la póliza.

3. RESPONSABILIDAD CIVIL FAMILIAR

Entendemos por «responsabilidad civil familiar» la que le es exigible a usted y/o a las personas que conviven con usted permanentemente en la vivienda asegurada, y que se deriva de los siguientes factores:

- > Las actividades propias de la vida privada.
- > La práctica de deportes como aficionado, **excepto si se utilizan vehículos con motor o vehículos personales ligeros.**
- > La propiedad y uso de embarcaciones **sin motor** que no deban disponer de seguro obligatorio.
- > La propiedad y uso de bicicletas, incluidos vehículos de motor para personas discapacitadas.
- > La posesión de animales domésticos, siempre que tengan al día la documentación y los controles sanitarios y, en concreto:
 - La propiedad de perros, por los daños que sean causados a terceros cuando el animal se encuentre bajo la responsabilidad del propietario (usted y/o a las personas que conviven con usted permanentemente) o bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que sin ser titular se encuentre, de forma circunstancial o permanente, al cuidado, guarda o custodia del animal.
- > Se entenderá cubierta la RC del perro a la persona titular del mismo así como la persona responsable aquella persona física o jurídica que sin ser titular se encuentre, de forma circunstancial o permanente al cuidado, guarda o custodia del animal.
- > La propiedad, tenencia o uso de armas para defensa, tiro al blanco, al vuelo y similares, siempre que se disponga de las licencias preceptivas.
- > La responsabilidad civil familiar en viajes particulares de duración inferior a tres meses.

Cubrimos:

Las indemnizaciones que, de acuerdo con la legislación vigente, le exijan a la persona asegurada, como responsable civil, por daños materiales y/o corporales causados a terceros y por las pérdidas patrimoniales directas que se deriven de esos daños.

La defensa y representación de abogados y procuradores que desde SegurCaixa Adeslas designemos ante reclamaciones de responsabilidades civiles cubiertas por este seguro, aunque resulten infundadas.

En SegurCaixa Adeslas nos reservamos el derecho de recurrir las sentencias judiciales o de conformarnos con su veredicto.

Cuando surja un conflicto de intereses entre el asegurado y nosotros, se lo comunicaremos y usted podrá usar nuestro servicio jurídico o buscar a otros profesionales para su defensa. **Si escoge recurrir a otros profesionales, nosotros le pagaremos los gastos de esa defensa conforme a lo que indicamos para el «capital asegurado» en el apartado «I. Definiciones» de las «Condiciones generales» para esta cobertura.**

Las fianzas para garantizar la responsabilidad civil.

Si los tribunales exigen a la persona asegurada una fianza de responsabilidad civil y criminal, nosotros depositaremos como garantía la primera mitad de la fianza global exigida.

El pago de los gastos judiciales y extrajudiciales de su defensa y las costas de contrario, en caso de perder el procedimiento.

No cubrimos:

La responsabilidad civil familiar cuando el riesgo asegurado no sea una vivienda habitual, usted como asegurado no sea una persona física y/o no haya asegurado el mobiliario.

Las reclamaciones basadas en pactos, promesas o contratos que vayan más allá del ámbito de la responsabilidad civil exigible, si no existiesen esos pactos, promesas o contratos.

La responsabilidad civil de vehículos personales ligeros.

Los perjuicios que no sean consecuencia directa de daños materiales o personales a terceros.

La responsabilidad profesional.

La responsabilidad civil por actos u omisiones negligentes cometidas por el personal doméstico a su servicio mientras realiza sus labores o servicios en la vivienda asegurada, excepto lo indicado en el Capítulo VII "Paquete Opcional: Ampliación de coberturas" respecto de la Responsabilidad civil familiar derivada del personal doméstico en el caso de estar contratado.

Las responsabilidades por utilizar el inmueble asegurado para una finalidad que no sea la de vivienda y/o despacho profesional.

Las responsabilidades derivadas de engaños, fraudes o acciones similares.

Las responsabilidades por la participación en riñas y actos delictivos.

Los daños causados a bienes de terceros custodiados por los asegurados a consecuencia de su uso, manipulación o simple tenencia.

Las reclamaciones por desgaste, deterioro y uso abusivo de la vivienda alquilada u ocupada.

Los daños al mobiliario, cristales, aparatos e instalaciones de agua, gas y electricidad de la vivienda alquilada u ocupada.

Las reclamaciones originadas por daños y perjuicios a terceros a consecuencia del envío electrónico de datos por Internet.

Los daños sufridos por usted, su cónyuge o pareja legal o de hecho, los ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de ambos o de uno de los dos, y cualquier otra persona que conviva permanentemente en la vivienda asegurada.

Las responsabilidades civiles que se derivan de:

- > la participación en pruebas y competiciones o en los entrenamientos para participar en ellas;
- > el ejercicio de la caza;
- > las actividades o situaciones relacionadas con el uso de vehículos de motor, por ejemplo: automóviles, motocicletas, embarcaciones, drones de más de dos kilogramos, u otros; o con el uso de vehículos para los que la ley disponga que es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil o que se esté usando con fines profesionales y/o comerciales;
- > los daños causados por los animales asegurados y empleados para fines comerciales o para otro tipo de aprovechamiento económico.

Tampoco cubrimos con relación a la Responsabilidad civil del animal doméstico:

- > Los animales utilizados en los espectáculos taurinos previstos en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos.
- > Los animales de producción, tal como se definen en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, en todo su ciclo

vital, salvo el supuesto de que perdiendo su fin productivo el propietario decidiera inscribirlo como animal de compañía en el Registro previsto en la presente ley.

- > Los animales criados, mantenidos y utilizados de acuerdo con el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, y los animales utilizados en investigación clínica veterinaria, de acuerdo con el Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se regulan los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente.
- > Los animales silvestres, que se rigen por lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, salvo que se encuentren en cautividad.

V. Cobertura de protección jurídica

En esta póliza, consideramos que usted ha contratado esta cobertura solo si tiene un capital asignado o consta como incluida en el apartado «Bienes, coberturas y capitales» de las «Condiciones particulares» de este contrato.

Indicamos lo que cubrimos y lo que no cubrimos para cada uno de los servicios que incluye esta cobertura.

Servicios incluidos

1. ASISTENCIA JURÍDICA TELEFÓNICA

Cubrimos:

El servicio telefónico que ponemos a disposición del asegurado, al que podrá llamar cuando necesite el asesoramiento telefónico de un abogado para resolver dudas legales sobre cuestiones relacionadas con el ámbito de su vida particular.

2. REVISIÓN Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS

Cubrimos la revisión y redacción de documentos y contratos sobre las siguientes materias:

Compraventa de vivienda: contratación, compra de vivienda sobre planos, vivienda de protección oficial, créditos hipotecarios y trámites a seguir antes y después de la compraventa.

Alquiler de vivienda: contrato de arrendamiento, actualización de la renta y procedimiento judicial de desahucio.

Servicio doméstico: contratación, condiciones y requisitos, cotización a la seguridad social, salario, extinción del contrato, contratación de extranjeros y el permiso de trabajo.

Comunidad de vecinos: juntas de vecinos, obligaciones y derechos de los propietarios, órganos de administración de la comunidad, reclamación a propietarios, reclamación a la comunidad, obras en la vivienda, fiscalidad de la vivienda e impuestos a liquidar por transmisión de vivienda.

3. RECLAMACIÓN POR DAÑOS

Cubrimos:

La reclamación dirigida a la persona que ha sido identificada como causante de los daños que usted ha sufrido en sus bienes o en su persona.

La reclamación de los daños que el asegurado pueda sufrir como peatón o pasajero de cualquier medio de transporte terrestre.

No cubrimos:

La reclamación de los daños que tengan un origen contractual.

La reclamación de los daños sufridos durante la práctica profesional de cualquier deporte.

La reclamación de los daños sufridos durante la práctica no profesional de los deportes relacionados con vehículos de motor.

4. CONTRATOS SOBRE COSAS MUEBLES

Cubrimos:

La reclamación por incumplimiento de contratos relacionados con los objetos de decoración y mobiliario, electrodomésticos, efectos personales, alimentos y animales de compañía.

No cubrimos:

Las reclamaciones relacionadas con bienes que no sean propiedad del asegurado.

La reclamación por incumplimiento de contratos relacionados con objetos que se consideran antigüedades.

5. CONTRATOS DE SERVICIOS

Cubrimos:

La reclamación por incumplimiento de contratos de servicios de:

- > profesionales titulados: abogados, arquitectos, decoradores, instaladores acreditados, etc.;
- > médicos y hospitales;
- > viajes, servicios turísticos y de hostelería;
- > enseñanza y transporte escolar;
- > limpieza, lavandería y tintorería;
- > mudanzas;
- > técnicos oficiales de reparación de electrodomésticos autorizados por el fabricante.

6. CONTRATOS DE SUMINISTROS

Cubrimos:

Las reclamaciones extrajudiciales por incumplimiento de los contratos de suministros de agua, gas, electricidad o teléfono de la vivienda asegurada; o bien, de otra vivienda asegurada también en SegurCaixa Adeslas que usted utiliza como residencia, aunque sea con carácter secundario.

No cubrimos:

Las reclamaciones por la vía judicial.

Las reclamaciones por suministros de servicios que no hagan referencia a la vida privada.

7. DERECHOS RELATIVOS A LA VIVIENDA

Aplicamos esta cobertura a la vivienda que cubre esta póliza y a cualquier otra vivienda que esté asegurada también en SegurCaixa Adeslas y que usted utilice como residencia, aunque sea con carácter secundario.

Si usted, como asegurado, es propietario, inquilino o usufructuario (entendemos por «usufructuario» al residente legítimo no propietario ni inquilino), la cobertura es la que indicamos a continuación:

Cubrimos:

La reclamación de daños a la vivienda asegurada o a las cosas muebles ubicadas en su interior, cuando han sido causados por personas distintas a las aseguradas por esta cobertura, **excepto que los daños se hayan producido a causa del incumplimiento de un contrato.**

Las reclamaciones a vecinos situados a una distancia inferior a cien metros por incumplimiento de las normas legales sobre emanaciones de humos o gases.

La reclamación por incumplimiento de contratos de servicios de reparación o mantenimiento de la vivienda cuando el pago de estos servicios le corresponda a usted íntegramente y ya lo haya abonado.

No cubrimos:

Los hechos que usted haya causado intencionadamente según sentencia judicial firme.

Si usted, como asegurado, es propietario o usufructuario, la cobertura es la que indicamos a continuación:

Cubrimos:

Los conflictos por cuestiones de servidumbre de paso, luces, vistas, distancias, lindes, medianerías o plantaciones.

La defensa de su responsabilidad penal como miembro de la junta de copropietarios del edificio en el que esté la vivienda asegurada.

La defensa y reclamación frente a su comunidad de propietarios, siempre que usted esté al corriente de pago de las cuotas legalmente acordadas.

Si usted, como asegurado, es inquilino, la cobertura es la que indicamos a continuación:

Cubrimos:

Los conflictos que se deriven del contrato de alquiler.

No cubrimos:

Los juicios de desahucio por falta de pago.

8. RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL DE ALQUILERES IMPAGADOS

Cubrimos:

La defensa o la reclamación de sus derechos como arrendador, incluida la reclamación de las rentas impagadas, en los conflictos relacionados directamente con el contrato de arrendamiento de la vivienda asegurada. Para ello, el contrato tiene que estar en vigor y regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).



Esta cobertura queda limitada a las reclamaciones extrajudiciales; es decir, no cubriremos la vía judicial.

9. DEFENSA EN INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA VIVIENDA

Esta cobertura se aplica a la vivienda asegurada en esta póliza y a cualquier otra que esté asegurada también en SegurCaixa Adeslas y que usted utilice como residencia, aunque sea con carácter secundario.

Cubrimos:

La defensa ante las sanciones que le hayan impuesto como particular por presuntas infracciones administrativas que estén relacionadas con la vivienda asegurada.

La redacción y presentación de los escritos de descargo y de los recursos que procedan en vía administrativa.

No cubrimos:

La reclamación por la vía contencioso-administrativa.

El pago de la posible sanción, aunque si usted lo solicita y efectúa la necesaria provisión de fondos, nos ocuparemos de pagar la sanción.

10. IMPUGNACIÓN DEL VALOR CATASTRAL DE LA VIVIENDA

Esta cobertura se aplica a la vivienda asegurada en esta póliza y a cualquier otra que esté asegurada también en SegurCaixa Adeslas y que usted utilice como residencia, aunque sea con carácter secundario.

Cubrimos:

La impugnación del valor catastral asignado a la vivienda asegurada.

La redacción y presentación de los recursos en vía administrativa, siempre que la notificación de la valoración catastral se produzca durante la vigencia de la póliza.

No cubrimos:

La reclamación por la vía contencioso-administrativa.

11. EN RELACIÓN CON EL SERVICIO DOMÉSTICO

Cubrimos:

La defensa frente a las reclamaciones del servicio doméstico.

No cubrimos:

Las reclamaciones efectuadas por personal que no esté dado de alta en la Seguridad Social.

12. DEFENSA PENAL

Cubrimos:

La defensa por sucesos ocurridos en el ámbito de la vida personal o familiar.

La defensa como peatón o pasajero de cualquier medio de transporte terrestre.

No cubrimos:

La defensa de los daños que el asegurado cause durante la práctica profesional de cualquier deporte.

La defensa de los daños que el asegurado cause durante la práctica como aficionado de deportes relacionados con vehículos de motor;

La defensa de los daños que el asegurado cause deliberadamente según sentencia judicial firme.

Gastos incluidos

De acuerdo con lo que hemos indicado en el apartado «Servicios incluidos» de esta cobertura para cada uno de los servicios, y hasta el límite que se indica en las «Condiciones particulares», cubrimos los siguientes gastos derivados de la asistencia jurídica al asegurado:

Las tasas, derechos y costas judiciales que se generan por tramitar los procedimientos cubiertos.

Los honorarios y gastos del abogado.

Los derechos y suplidos del procurador, cuando su intervención sea obligatoria.

Los gastos notariales y de otorgamiento de poderes para pleitos, así como las actas, requerimientos y demás actos necesarios para la defensa de sus intereses.

Los honorarios y gastos de peritos necesarios.

La constitución, en procesos penales, de las fianzas exigidas para conseguir su libertad provisional, así como para responder del pago de costas judiciales.

No cubrimos:

Las indemnizaciones y las multas.

Los impuestos u otros pagos fiscales por la presentación de documentos públicos o privados ante organismos oficiales.

Los hechos que usted haya causado intencionadamente.

Los siniestros relacionados con el proyecto, la construcción, la transformación o el derribo del inmueble en que se encuentra la vivienda asegurada o sus instalaciones.

Los siniestros relacionados con vehículos a motor o remolques que sean de su propiedad o estén bajo su responsabilidad, aunque sea ocasionalmente.

Los hechos con un origen o primera manifestación que se hayan producido antes de la fecha en que la póliza entra en vigor.

Los siniestros relacionados con el ejercicio profesional o con cualquier actividad ajena a la vida privada o familiar.

Las reclamaciones entre las personas aseguradas de esta cobertura o de cualquiera de ellas contra la compañía.

Los litigios sobre cuestiones de propiedad intelectual o industrial, así como los procedimientos judiciales en materia de urbanismo, concentración parcelaria y expropiación.

Los casos declarados después de transcurrir dos años desde la fecha de finalización o de rescisión de este contrato, excepto en materia fiscal, en que el plazo será de cuatro años.

Los gastos por acumulación o reconvencción judicial cuando se refieran a materias que no están comprendidas en esta cobertura incluida.

- > Entendemos por «acumulación» el conjunto de acciones compatibles entre sí que interponga el demandante frente al demandado en un mismo procedimiento y que sean susceptibles de ser resueltas en una única sentencia.
- > Entendemos por «reconvencción» la contrademanda que formula la persona demandada frente al demandante, aprovechando la oportunidad del procedimiento iniciado por este, para que su petición se resuelva en la misma sentencia. La reconvencción solo será posible si es de la competencia del juez y resulta procedente por la naturaleza del procedimiento.

Ámbito territorial de la cobertura

Cubrimos las reclamaciones por sucesos que hayan ocurrido en toda Europa; excepto los que están relacionados con la vivienda. **Solo cubrimos estos últimos si han ocurrido en España.**

Disconformidad en la tramitación del siniestro

La reclamación extrajudicial corresponderá exclusivamente al asegurador (es decir, a nosotros, SegurCaixa Adeslas).

Cuando desde SegurCaixa Adeslas estimemos que la reclamación carece de medio de prueba suficiente que la haga viable; o porque es manifiestamente desproporcionada respecto de la valoración de los daños y perjuicios sufridos, se lo comunicaremos a la persona asegurada.

Le indicaremos que no nos haremos cargo de los gastos derivados de esa reclamación, aunque, en el caso de las reclamaciones que consideremos desproporcionadas, y dentro de los límites que indicamos para esta cobertura en las «Condiciones particulares», asumiremos el pago de esos gastos si la persona asegurada ejercita las acciones judiciales correspondientes y obtiene un resultado más beneficioso.

La persona asegurada tiene derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre ella y nosotros, SegurCaixa Adeslas, sobre la presente cobertura.

No podrán designarse árbitros antes de que surja la cuestión en disputa.

Si cualquiera de las partes (la persona asegurada; o nosotros, SegurCaixa Adeslas), decidiese ejercitar sus acciones ante los organismos jurisdiccionales, deberá de acudir al juez que corresponde al domicilio del asegurado. Así se establece en la cláusula «9. Jurisdicción y legislación aplicable» del apartado «X. Otras cláusulas» de este contrato.

Elección de abogado y procurador

La persona asegurada tiene derecho a elegir libremente el procurador que le represente en los procedimientos judiciales en que su intervención sea obligatoria. También puede elegir libremente al abogado que defenderá sus intereses en cualquier procedimiento judicial.

Si el abogado elegido no reside en el partido judicial en el que debe llevarse a cabo el procedimiento, la persona asegurada tiene que pagar los honorarios y gastos por desplazamiento de este profesional.

Antes de designarlos, la persona asegurada nos comunicará el nombre del abogado y el del procurador que haya elegido. Si rechazamos justificadamente a los profesionales designados, y no nos ponemos de acuerdo, someteremos la elección de estos profesionales al arbitraje previsto.

La persona asegurada también tiene derecho a elegir libremente al abogado y al procurador en los casos en que se produzca un conflicto de intereses entre ella y nosotros, SegurCaixa Adeslas.

El abogado y el procurador que la persona asegurada haya designado no tendrán la obligación de seguir nuestras instrucciones, aunque la persona asegura tiene que informarnos sobre las circunstancias de las acciones judiciales que haya emprendido y sobre los recursos que vaya a interponer, para que podamos realizar el control económico del siniestro.

Pago de honorarios

Desde SegurCaixa Adeslas pagaremos los honorarios del abogado de acuerdo con las normas que hayan fijado el Consejo General de la Abogacía Española o los colegios de la abogacía que correspondan.

Las discrepancias sobre la interpretación de esas normas las dirigiremos a la Comisión permanente del Colegio de Abogados que corresponda.

Los derechos del procurador, cuando su intervención sea obligatoria, los pagaremos según el arancel o baremo que hayan fijado el Consejo General de los Procuradores de España o los colegios de procuraduría que correspondan.

VI. Asistencia en el hogar

En esta póliza, consideramos que usted ha contratado esta cobertura solo si tiene un capital asignado o consta incluida en el apartado «Bienes, coberturas y capitales» de las «Condiciones particulares» de este contrato.

Indicamos lo que cubrimos y lo que no cubrimos para cada uno de los servicios que incluye esta cobertura.

Coberturas

1. SERVICIOS DE PROFESIONALES

Cuando usted lo necesite, y siempre que no se trate de un siniestro cubierto por la póliza, le facilitaremos los servicios de los siguientes profesionales. Nosotros asumiremos únicamente el coste del desplazamiento: Cuando usted lo necesite, y siempre que no se trate de un siniestro cubierto por la póliza, le facilitaremos los servicios de los siguientes profesionales. Nosotros asumiremos únicamente el coste del **desplazamiento**:

- | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|
| > fontaneros | > persianistas | > técnicos en: |
| > electricistas | > escayolistas | • electrodomésticos |
| > cristaleros | > enmoquetadores | • porteros automáticos |
| > carpinteros | > parquetistas | • carpintería metálica |
| > cerrajeros | > tapiceros | • televisores y DVD |
| > barnizadores | > antenistas | • limpiezas generales |
| > limpiacristales | > contratistas | |
| > albañiles | > pintores | |



La mano de obra y el coste de los materiales los asumirá usted, excepto cuando los profesionales intervengan para reparar un siniestro cubierto. Por tanto, cuando se trate de un siniestro cubierto por la póliza, todos los gastos de servicios profesionales los asumimos nosotros.

2. MANITAS PLUS

Cuando usted lo necesite, y siempre que no se trate de un siniestro cubierto por la póliza, podrá solicitar la intervención de un profesional para la realización de los servicios indicados en el siguiente cuadro. El coste de los materiales los asumirá usted, excepto cuando aparezca como "incluido" o con un importe asegurado en la columna de "material" para la realización de los siguientes servicios:

Servicios ofrecidos	Material
Carpintería	
Montaje de muebles tipo kit, Peso/tamaño máximo, a realizar por una persona, si son necesarias dos personas no está incluido . Colocación de baldas y estanterías.	Excluido
Cambio o instalación en puertas interiores de madera (tiradores, picaportes, manillas, muelles y pequeños pestillos).	Excluido
Cambio de bisagras en puertas pequeñas de muebles de cocina, baño y auxiliares de madera.	Excluido
Instalación de pletinas de terminación: embellecedor de suelo (tapa-juntas en la unión de 2 suelos diferentes); protector de esquina de pared.	Excluido
Pequeña reparación del funcionamiento de una de las puertas de acceso, interiores o de armarios, incluidos los rodamientos de una puerta corredera, incluso si es necesario picar la pared. También queda incluido el cepillado de la puerta, pero no su barnizado o pintado.	Excluido
Carpintería metálica	
Pequeña reparación del funcionamiento de una ventana, incluidos los rodamientos, incluso si es necesario picar la pared.	Excluido
Cerrajería	
Reparación o sustitución de la cerradura de la puerta principal de acceso a la vivienda. Quedan excluidos el amaestramiento de llaves y los mandos de garaje.	Excluido
Electricidad	
Colocación o cambio de embellecedores de enchufes e interruptores, bombillas, tubos de neón, fluorescentes y cebadores.	Excluido
Instalación de lámparas (incluidos ventiladores de techo con o sin lámpara), apliques o plafones, sin modificación de cableado. No se cubre cualquier trabajo de albañilería y/o pintura.	Excluido
Instalación canaletas (oculta cables).	Excluido
Fontanería	
Reparación o sustitución del mecanismo de una cisterna. En los casos en los que sea indispensable el pulsador y este no se incluya en el mecanismo, también queda incluido. Incluir en la reparación pulsadores dobles, siempre que sea posible.	Incluido
Reparación o sustitución de grifos o llaves de paso.	Hasta 90€, por intervención

Ajuste de grifos sueltos y cambio de zapatas si las lleva.	Excluido
Ajuste de válvulas de plato de ducha o bañera, cuando se encuentre desplazada, o del rebosadero. Quedan excluidas las roturas.	Hasta 18€, por intervención
Ajuste de uno de los siguientes elementos sanitarios: lavamanos de pie, bidets e inodoros, incluidas las tapas de los inodoros. Queda excluida su manipulación si se encuentra en mal estado de conservación.	Incluido
Reparación de fugas en las llaves o purgadores de los radiadores.	Incluido
Purgado de radiadores. Se excluye el llenado de caldera.	Excluido
Sellado con silicona de la bañera, ducha, lavabo y fregadero. Colocación de soporte de ducha teléfono y conexión, exceptuando taladro en mármol.	Excluido
Manitas	
Tapado de pequeños agujeros en pared no alicatada, producidos por taladro (por colgar cuadros, accesorios...). Límite 8 mm de agujero.	Excluido
Colgado de cortinas, cuadros, tendederos (no se incluyen exteriores a vía pública), accesorios de cuarto de baño (no incluye mármol o similares), espejos (máximo un metro cuadrado), percheros, barras de armarios.	Excluido
Instalación de soportes de TV o Monitores de pc en paredes del interior de la vivienda asegurada (máximo 40 pulgadas).	Excluido
Aislamiento de ventanas: únicamente poner burlete ente hoja y marco y fijar cristal con silicona.	Excluido
Persianas	
Arreglo o instalación de persianas enrollables sin mecanismo y no ocultas en cajón.	Excluido
Reparación o desatascos de una persiana averiada, sustitución de lama y/o cuerda de persianas no metálicas . Si se trata de una persiana eléctrica y automática, queda incluida la reparación del motor y/o de su mando. Quedan excluidas aquellas reparaciones que requieran trabajos verticales (por ejemplo, los que requieren usar un andamio, una grúa, uso de arnés, etc.).	Excluido
 Cubriremos un máximo de una intervención gratuita con una duración máxima de tres horas por anualidad de seguro . Esta intervención podrá incluir varios de los servicios detallados en el mismo gremio (por ejemplo, Electricidad) hasta completar la duración máxima establecida . En caso de cubrirse el material el importe indicado por servicio corresponde al global de la intervención.	

3. CERRAJERÍA URGENTE

Cubrimos:
El envío de un cerrajero y sus gastos de desplazamiento y mano de obra para abrir la puerta de acceso a la vivienda asegurada cuando no se pueda entrar en ella debido a la pérdida, robo o extravío de la llave o a la inutilización de la cerradura.

No cubrimos:

Los gastos de sustitución o reparación de la cerradura.

4. ELECTRICIDAD DE EMERGENCIA**Cubrimos:**

La reparación de emergencia de una avería en las instalaciones particulares de la vivienda asegurada, que produzca falta de electricidad en alguna dependencia de la vivienda.

El coste del desplazamiento del profesional y hasta 3 horas de mano de obra.

No cubrimos:

La reparación de mecanismos como enchufes, interruptores, etc., o la de elementos de iluminación como: bombillas, lámparas, etc.

La reparación de las averías de aparatos eléctricos.

5. REPOSICIÓN DE TELEVISIÓN**Cubrimos:**

La cesión de un aparato de televisión, **durante un plazo máximo de 15 días**, cuando por un siniestro cubierto por la póliza usted no pueda disponer del suyo propio.

6. HOTEL, RESTAURANTE, LAVANDERÍA**Cubrimos los importes descritos a continuación:**

Los gastos de hotel cuando, **por un siniestro cubierto, la vivienda asegurada quede inhabitable**. El importe máximo que cubrimos por este concepto es de **180 euros**.

Los gastos de restaurante **cuando un siniestro cubierto inutilice la cocina de la vivienda**. El importe máximo que cubrimos por este concepto es de **120 euros**.

Los gastos de lavandería **cuando un siniestro cubierto inutilice la lavadora de la vivienda**. El importe máximo que cubrimos por este concepto es de **120 euros**.

7. AMBULANCIAS

Cubrimos:

Los gastos de traslado en ambulancia desde la vivienda asegurada hasta el hospital más próximo, si la causa es un accidente o una enfermedad de usted, como asegurado, o de cualquiera de las personas que viven de forma habitual en esa vivienda.

No cubrimos:

Los traslados a más de 50 km de la vivienda asegurada.

Los costes de traslado cuando se tenga derecho a él a través de la Seguridad Social, de una mutualidad o de otra entidad de previsión.

8. PERSONAL DE SEGURIDAD

Cubrimos:

El envío de personal de seguridad cualificado, **hasta un máximo de 24 horas**, cuando la vivienda asegurada quede accesible desde el exterior a consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza.

Solicitud de servicios

Puede solicitar los servicios que necesite a través del Teléfono de Asistencia que indicamos en las «Condiciones particulares» de este contrato. Le pediremos que nos ofrezca los siguientes datos:

- > su nombre,
- > la dirección de la vivienda asegurada,
- > un número de teléfono de contacto, y
- > el número de póliza, siempre que sea posible.

Casos urgentes:

Los servicios urgentes de fontanería, cerrajería, electricidad, cristalería o carpintería, así como la solicitud de ambulancias y personal de seguridad, los atenderemos en el menor tiempo posible, durante las 24 horas del día, incluidos los festivos.

Casos no urgentes:

Puede solicitar un servicio los días laborables entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Las solicitudes que usted realice dentro de este horario las atenderemos el mismo día.

Garantía sobre los trabajos realizados

Los trabajos que realicen los profesionales y técnicos de le facilitemos desde SegurCaixa Adeslas tienen una garantía de 6 meses.

VII. Paquete opcional: Ampliación de Coberturas

En esta póliza, consideramos que usted ha contratado las siguientes coberturas y servicios solo si tienen un capital asignado o constan incluidas en el apartado «Bienes, coberturas y capitales» de las «Condiciones particulares» de este contrato.

Indicamos qué queda cubierto (cubrimos) y cuáles son las exclusiones (no cubrimos) para cada uno de los servicios o coberturas.

1. AMPLIACIÓN CAPITAL PARA ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN FUERA DE LA VIVIENDA

Cubrimos:		
	Modalidad de seguro	Capital asegurado
		Contenido
Mediante esta cobertura incrementamos el capital asegurado para la prestación de «Robo con violencia o intimidación producido fuera de la vivienda asegurada y sufrido por el asegurado, o por su cónyuge o persona que, como tal, conviva con él, o por los ascendientes o descendientes directos de ambos que residan en la vivienda asegurada» prevista en la condición general «III. Coberturas de daños» dentro de la cobertura 2. Robo y Hurto que se ha establecido en el apartado «Coberturas contratadas» de las condiciones particulares., Serán de aplicación las mismas condiciones, limitaciones y exclusiones establecidas en la condición general «III. Coberturas de daños» dentro de la cobertura 2. Robo y Hurto.	Primer Riesgo	Indicado en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares» en el apartado. «Paquete Opcional: Ampliación de coberturas» siendo este el capital máximo total asegurado, la suma de la prestación básica y la ampliación.

2. GARANTÍA AMPLIA DE MOBILIARIO

Cubrimos:		
	Modalidad de seguro	Capital asegurado
		Contenido
Los daños en el mobiliario, equipos informáticos y aparatos eléctricos o electrónicos producidos por una causa repentina o accidental distinta a las previstas en las coberturas anteriores.	Primer Riesgo	Indicado en el apartado «Bienes, coberturas y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares».

No cubrimos:

Los daños que producen:

- > las ralladuras, desconchados o hundimientos y cualquier otra causa que ocasione simples efectos estéticos, siempre que no afecte a la funcionalidad del bien asegurado;
- > las precipitaciones de lluvia inferiores a los 40 litros por metro cuadrado y hora, y rachas de viento con velocidades inferiores a los 75 kilómetros por hora o que superen los 120 km/hora;
- > las heladas, frío o hielo, excepto lo que indicamos en la cobertura 3: «Daños por agua o por derrame de combustible» de este apartado «III. Coberturas de daños»;
- > la entrada de agua, nieve, arena o polvo por puertas, ventanas u otras aberturas que hayan quedado sin cerrar o que tengan un cierre defectuoso;
- > las goteras, filtraciones o humedades provenientes de cimientos, muros, paredes, techos, suelos y cubiertas exteriores producidas por elementos diferentes a las conducciones de agua del edificio o por obturación de estas, excepto lo que indicamos en la cobertura 6 «Filtraciones al continente» de este apartado «III. Coberturas de daños»;

- > las pintadas, inscripciones, pegada de carteles y hechos análogos;
- > las reparación o reposición de los propios aparatos de agua o combustible, así como de los calentadores eléctricos o a gas, cuando hayan sido la causa del siniestro.

Tampoco cubrimos:

- > Los siniestros con un coste igual o inferior a 100 euros que afecten a los bienes de mobiliario y/o equipos informáticos y aparatos eléctricos o electrónicos.
- > Los daños causados a joyas y/o objetos de valor.

3. AMPLIACIÓN A LA RESPONSABILIDAD CIVIL FAMILIAR: PERSONAL DOMÉSTICO

Dentro de las condiciones, limitaciones y exclusiones indicados en esta póliza y en concreto en lo establecido en el Capítulo "IV. Cobertura por responsabilidad civil" se amplía dicha cobertura respecto de la Responsabilidad Civil Familiar, derivada de:

- > La responsabilidad civil por actos u omisiones negligentes cometidas por el personal doméstico a su servicio mientras realiza sus labores o servicios en la vivienda asegurada, **siempre que el personal doméstico personal esté dado de alta en el régimen correspondiente de la seguridad social.**

4. SERVICIO ADICIONAL MANITAS PLUS

Se incluye **una intervención adicional por anualidad de seguro, con duración máxima de 3 horas**, del Servicio Manitas Plus, con las mismas condiciones y limitaciones a las indicadas en el apartado 2. Manitas Plus, de la cobertura VI. Asistencia en el hogar.

Solicitud de servicios

Puede solicitar el servicio a través del Teléfono de Asistencia que indicamos en las «Condiciones particulares» de este contrato. Le pediremos que nos ofrezca los siguientes datos:

- > su nombre,
- > la dirección de la vivienda asegurada,
- > un número de teléfono de contacto, y
- > el número de póliza, siempre que sea posible.

Casos urgentes:

Los servicios urgentes de fontanería, cerrajería, electricidad, cristalería o carpintería, así como la solicitud de ambulancias y personal de seguridad, los atenderemos en el menor tiempo posible, durante las 24 horas del día, incluidos los festivos.

Casos no urgentes:

Puede solicitar un servicio los días laborables entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Las solicitudes que usted realice dentro de este horario las atenderemos el mismo día.

Garantía sobre los trabajos realizados

Los trabajos que realicen los profesionales y técnicos que le facilitemos desde SegurCaixa Adeslas tienen una garantía de 6 meses.

5. ASISTENCIA DIGITAL

Servicios incluidos

1. ASISTENCIA INFORMÁTICA REMOTA, "SMART SUPPORT"

Cuando usted lo necesite, le facilitaremos el asesoramiento de un técnico experto informático. Este técnico le ofrecerá soporte o asistencia técnica para resolver cualquier incidencia respecto a la seguridad de sus equipos informáticos domésticos (tanto hardware como software).

Para que nuestros técnicos puedan evaluar y/o resolver la incidencia de manera inmediata puede ser necesario que otros técnicos tomen el control remoto del dispositivo, siempre que usted lo acepte previamente. **Le garantizamos que el personal nunca podrá acceder a estos equipos en otras circunstancias.**

1.1. Alcance del servicio

Este servicio se prestará sobre los siguientes elementos:

a) En el Software

Le podremos prestar el servicio de asistencia informática remota sobre los sistemas operativos y aplicaciones de uso doméstico, en todas las versiones soportadas por los fabricantes de los mismos.

A continuación, se enumeran las principales aplicaciones de smartphones Android y IOS, sistemas PC Windows, MAC OSX, Tablets y dispositivos periféricos a conectados a los mismos admitidos por el servicio:

Sistemas operativos: versiones de Microsoft Windows, Mac OSX, Android y iOS soportadas por sus fabricantes.

Programas de oficina: Microsoft Office, Microsoft Office para MAC, iWorks, Open Office, LibreOffice.

Navegadores y correo electrónico: Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Outlook, Hotmail, Gmail, Safari, Opera, Thunderbird y Mac OS Mail.

Programas multimedia: Adobe Acrobat, Windows Media Player, Real Player, iTunes, iLife, VLC Media Player, QuickTime, VLC Player, los principales codecs del mercado así como tratamiento de gráficos y otras aplicaciones de uso frecuente.

Mensajería instantánea: Google Talk y Skype.

Compresores: Winzip, Winrar.

Software copia/grabación: Nero, Easy CD y Roxio Toast.

Antivirus y firewalls: Bitdefender, Microsoft Security Essentials, Panda, Symantec, McAfee, Kaspersky, Avg, Avast y Firewall Mac OS.

Gestión de drivers: exclusivamente para los sistemas operativos soportados.

Cualquier otra aplicación o sistema que sustituya o sea una evolución de los anteriores.

De las aplicaciones anteriormente detalladas, se prestarán los siguientes servicios en el hardware (elementos físicos del dispositivo):

Ayuda en el manejo de las aplicaciones admitidas en el Centro de Soporte.

Instalación y desinstalación de las aplicaciones indicadas.

Actualización de versiones y Service Pack para el software admitido, **siempre que usted disponga de la licencia pertinente o la actualización sea gratuita.**

Configuración de los sistemas operativos y aplicaciones indicadas.

Asesoramiento sobre requisitos hardware y software para las aplicaciones indicadas.

b) En el Hardware

Le podremos prestar el servicio de asistencia informática remota en aquellos equipos informáticos Intel o AMD con sistema operativo MS Windows y a equipos informáticos Apple con sistema operativo MAC OSX con procesadores Intel.

Cubrimos los siguientes servicios en asistencia en el software (programas y funcionamiento de conexiones):

Incidencias en estaciones de trabajo.

Configuración del hardware y sistema operativo.

Conexión y configuración de periféricos tales como impresoras, escáneres, teclados, ratón, cámaras web o digitales, monitores, micrófonos, router (Wifi o cableado), etc.

Dado que para la realización de estas actividades en muchas ocasiones será necesario el CD-ROM con el software original del dispositivo, si Usted no dispone del mismo, los técnicos buscarán y descargarán el software de controladores disponible en Internet del PC correspondiente, siempre que sea posible.

1.2. Límites en el servicio

Usted podrá solicitar esta asistencia durante la vigencia de la póliza para un máximo de 5 dispositivos de su propiedad. Estos dispositivos deberán ser para equipos o programas domésticos, quedando excluidas aplicaciones y plataformas profesionales o servidores.

2. REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO Y OPTIMIZACIÓN DEL PC

Cuando usted necesite mejorar el rendimiento de su equipo doméstico informático y nos lo solicite, evaluaremos y revisaremos varios componentes del equipo mediante la herramienta de desarrollo Test IT. Con los resultados de este análisis se realizará un informe detallado, en base al que se podrá ayudar a corregir los problemas detectados.

2.1. Alcance del servicio

De los sistemas Windows y Mac, evaluaremos los siguientes componentes:

Discos duros.

Memoria virtual.

Archivos temporales.

Seguridad.

Cualquier otro elemento que sustituya las funciones anteriores.

2.2. Requisitos técnicos

Para poder asegurar la correcta prestación del servicio, su equipo debe cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos técnicos:

Conexión a Internet	
> Velocidad mínima de 512 Kbps de subida/bajada.	
Hardware	
> Memoria RAM: Mínimo 1 Gb	
Según sistema operativo	
Windows:	MAC:
> Procesadores Intel Pentium D	> Procesadores Intel
> AMD Athlon 64 o superior	
Software	
Windows:	MAC:
> Windows en las versiones soportadas por el fabricante.	> MAC OS en las versiones soportadas por el fabricante.

3. ANÁLISIS AVANZADO DE DIAGNÓSTICO DE LA RED

Cuando usted detecte que tiene problemas con la conexión a internet nos puede solicitar este servicio.

Para poder acceder a este servicio, le proporcionaremos desde nuestra página web, una ligera herramienta que podrá instalar en su equipo. Esta herramienta permite evaluar de forma automática determinados parámetros que pueden afectar al rendimiento normal de su conexión a internet.

Realizaremos a distancia un diagnóstico de la conexión a internet, resolviendo las incidencias en la conectividad que usted pueda tener como lentitud en la navegación o problemas de conexión.

3.1. Alcance del servicio

Para dispositivos con sistemas operativos Windows y Android, este servicio analizará, los siguientes 4 puntos clave, con relación a la velocidad de la conexión:

Dispositivos.

Conectividad.

Router.

Test de velocidad.

3.2. Requisitos técnicos

Para poder asegurar la correcta prestación del servicio, su equipo debe cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos técnicos:

Conexión a Internet	
> Velocidad mínima de 512 Kbps de subida/bajada.	
Hardware	
> Memoria RAM: Mínimo 1 Gb	
Según sistema operativo	
Windows:	MAC:
> Procesadores Intel Pentium D	> Procesadores Intel
> Microsoft Windows Vista (Sp2)	

Software	
Ordenadores	Dispositivos móviles
> Microsoft Windows XP o superior.	> Android 2.3 o superior.
> Internet explorer 8 o superior.	> Navegador nativo.
> .NET Framework 3.5 o superior.	> Sistema operativo Windows.

Si el dispositivo afectado tiene un sistema operativo liberado, de cara al cumplimiento de la política de software legal, no se puede asegurar la prestación del servicio.

4. ASISTENCIA EXPERTA A DOMICILIO

Cuando no nos sea posible resolver de forma remota una incidencia **informática, en los sistemas operativos Windows y MAC, le proporcionaremos hasta 2 visitas cada anualidad** de asistencia de un técnico en su domicilio.

Para que podamos determinar si es realmente necesario el envío de un técnico a su domicilio, verificaremos en remoto si es viable la reparación en remoto. En base a esta verificación, le enviaremos el técnico o se resolverá la incidencia de forma remota.

4.1. Alcance del servicio

Le prestaremos este servicio, cuando usted tenga una incidencia **que no hayamos podido resolver de forma remota**, en un dispositivo **con sistema operativo Windows y/o MAC en las versiones soportadas y, siempre que tenga una copia legítima de su sistema operativo, con su clave y el medio de instalación** (por ejemplo, cd-rom,) válidos para el fabricante.

Cubrimos:

Un máximo de dos desplazamientos al año de un técnico.

Incluye la mano de obra.

Si del diagnóstico se determina la necesidad de que el equipo debe ser inspeccionado en un taller especializado, recogeremos el equipo a través de un servicio de mensajería sin coste alguno para usted.

Si se requieren piezas para la reparación del equipo, se le facilitará un presupuesto para su consideración.

No cubrimos

Limpieza interna y externa de los equipos.

Soporte a equipos en garantía en los casos en los que se tuviera que manipular para solucionar el problema.

Hardware y reparación de desperfectos físicos de hardware (las piezas necesarias para la reparación de los equipos, correrán a cargo del usuario).

Software (incluido antivirus) y sus licencias, que se realizan de forma remota.

Soporte a servidores y Hub/switch.

Soporte en la instalación de programas crackeados.

Soporte in situ a routers.

Soporte especializado para la instalación, configuración y conectividad de equipos informáticos o elementos multimedia de uso profesional.

Piezas, accesorios o software, en el caso de que sean necesarias para la resolución de la incidencia.

La asistencia no se imparte sobre Sistemas Operativos MAC OS, Linux y UNIX, servidores y switches.

No incluye la realización de configuraciones o la petición de cualquier otro servicio de asistencia que no tenga su origen en un mal funcionamiento de los equipos del usuario.

Servicios adicionales a las 2 intervenciones máximas.

Queda excluido de este alcance la realización de configuraciones o la petición de cualquier otro servicio de asistencia que no tenga su origen en un mal funcionamiento de los equipos del USUARIO.

5. SOPORTE IoT

Le proporcionaremos, cuando usted lo necesite, atención o soporte tecnológico para ayudarles en el uso de sus dispositivos domésticos conectados a internet.

5.1. Alcance del servicio

Se detallan algunos ejemplos de dispositivos conectados a internet, incluidos en este servicio:

Smart TV.

Ordenadores.

Teléfonos móviles con conexión a Internet.

Impresoras, electrodomésticos o termostatos conectados por wifi.

Cámaras de vigilancia, sensores de presencia con conexión online.

Detectores de fugas de agua o potencia eléctrica con conexión a distancia.

6. SERVICIO DE SEGURIDAD - ANTIVIRUS

Cuando usted lo necesite le proporcionaremos asistencia para la protección de dispositivos ante amenazas de seguridad, así como ayuda para navegar por internet de forma segura.

6.1. Alcance del servicio

Le podremos ayudar a mejorar la seguridad de **un máximo de 10 dispositivos Windows, Mac o Android.**

Le facilitaremos la aplicación BitDefender Total Security que se podrá instalar y le ayudará a mejorar la seguridad en los siguientes apartados:

Antivirus.

Control parental.

Filtro antispam (correos y mensajes basura).

Seguridad proactiva frente a las e-amenazas (amenazas on-line).

6.2. Requisitos técnicos

Para poder instalar y utilizar el software (herramientas) de la solución de seguridad, su equipo debe cumplir los siguientes requisitos técnicos:

Conexión a Internet

- > Velocidad mínima de 512 Kbps de subida/bajada.

Hardware para ordenadores

Sistema operativo

Windows:

- > Microsoft Windows XP SP3 (32-bits)
- > Microsoft Windows Vista (SP2)
- > Microsoft Windows 7 (SP1)

MAC:

- > OS X Mountain Lion (10.8.5).
- > OS X Mavericks (10.9.5).
- > OS X Yosemite (10.10 o posterior).

- > Microsoft Windows 8

- > Microsoft Windows 10

Requisitos técnicos mínimos

- > CPU: Procesador mínimo 1,6 Ghz.

- > Memoria RAM: Mínimo 1Gb.

- > OS X El Capitan (10.11).

- > Memory (RAM): 1.0 Gb.

- > CPU:: Equipos Macintosh basados en Intel.

- > Memoria (RAM): 400 Mb.

- > Espacio libre disponible en disco: 400 Mb (MAC OS).

- > Memory (RAM): 1.0 Gb

Requisitos para dispositivos móviles

- > Sistema Operativo Android 3.0 y superiores

7. LOCALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS

Con este servicio le ayudaremos a localizar dispositivos que usted haya perdido o le hayan sustraído. Para ello solo tiene que mantener activas las funciones de geolocalización (GPS) del dispositivo y posteriormente realizar la consulta a través de la plataforma desde cualquier navegador web y en cualquier lugar.

7.1. Alcance del servicio

En este servicio incluimos los siguientes servicios:

Geolocalización remota: permite la visualización en Google Maps con una frecuencia de actualización de 5 segundos.

Borrado remoto: borrará los datos personales del dispositivo extraviado.

Bloqueo remoto: permitirá el bloqueo de la pantalla y el establecimiento de un PIN de desbloqueo.

Enviar alerta al dispositivo: mostrará un mensaje o reproducirá un sonido en el dispositivo.

8. CONTROL PARENTAL

Cuando usted lo necesite tendrá acceso a una aplicación de control parental que permitirá a los usuarios identificados como "padres" controlar y acceder a la información y localización de los dispositivos móviles identificados como "hijos".

8.1. Alcance del servicio

El dispositivo "padre" podrá acceder a la información de los dispositivos "hijos" y ver la siguiente información en tiempo real:

- Localización GPS

- Control de las Apps instaladas

- Añadir filtros de navegación web

- Supervisión de contactos telefónicos

- Alertas al salir de áreas definidas como seguras o de entradas áreas restringidas

- Monitorización de redes sociales como Facebook

- Control de horarios

8.2. Límites en el servicio

Usted podrá instalar la herramienta en un máximo de 10 dispositivos.

9. BORRADO DIGITAL

Cuando usted detecte datos personales, fotos o comentarios relativos a su persona en internet, le ayudaremos a resolver la situación a través de las siguientes etapas:

- Se solicitará la cancelación de los datos en internet que usted haya publicado y que no tenga tutela de derechos.
- Se solicitará la tutela de derechos a la Agencia Española de Protección de datos.
- Se solicitará un proceso sancionador a la Agencia Española de Protección de datos.

9.1. Límites en el servicio

Podrá optar a este servicio cuando:

- Aparezca información personal, fotos y/o comentarios relativos a su persona en alguna página web.
- Sus datos aparezcan en boletines oficiales accesibles desde buscadores web.
- Esté incluido en listas de morosos estando la deuda saldada o siendo esta injusta.
- Exista información colgada voluntariamente pero que en la actualidad el USUARIO desea y no puede eliminar.
- Usted esté siendo difamado en la red
- Usted aparezca en hemerotecas
- Hayan suplantado su identidad

Una vez solicitado el servicio se procederá a:

- Investigar y buscar a los responsables de la información
- Solicitud y/o exigencia formal de cancelación de la información
- Control de respuesta en tiempo y forma
- En caso de no tener respuesta o no ser satisfactoria para el USUARIO se procede a la solicitud de la tutela de los derechos del usuario.
- En caso de que la solicitud de tutela sea desestimada se procederá un procedimiento sancionar contra el responsable.

10. INFORME DE PRESENCIA EN INTERNET

10.1. Alcance del servicio

Cuando usted lo requiera desde SegurCaixa Adeslas le podremos facilitar una herramienta que permite detectar las principales publicaciones que aparecen en los principales buscadores de internet sobre usted.

10.2. Requisitos técnicos

Para poder instalar y utilizar el software (herramienta) que realiza el análisis, su equipo debe cumplir los siguientes requisitos técnicos:

Conexión a Internet

- > Velocidad mínima de 512 Kbps de subida/bajada.

11. SOPORTE EXPERTO GAMER

Cuando usted lo necesite le proporcionaremos soporte experto de personal técnico especializado para plataformas de juego y dispositivos que indicamos a continuación.

11.1. Alcance del servicio

Le prestaremos este servicio para lo siguiente:

Ajustes y configuración inicial del dispositivo de juego
Configuración de cuentas de usuario en plataformas de juego
Configuración y conectividad de periféricos
Gafas 3D
Cámara de detección de movimiento
Mandos move, descarga, instalación, configuración y borrado de juegos
Optimización de la velocidad de conexión a internet, consejos para mejorar las velocidades de descarga
Rendimiento de gráficos (Ordenador), optimización de ajustes de antivirus en modo gamer
Optimización en la configuración del router
Uso de herramientas de retransmisión/streaming de partidas de juego

Estas prestaciones podrán variar en función del sistema operativo y firmware de los dispositivos. Estas limitaciones dependen de los sistemas operativos o dispositivos que el fabricante ya no soporta.

12. RECUPERACIÓN DE DATOS BACKUP

Cuando usted lo necesite, le ofrecemos este servicio de soporte, configuración o recuperación de los datos que usted haya guardado en la nube a través de copia de seguridad.

12.1. Alcance del servicio

Las fuentes de datos de donde podemos realizar la recuperación son:

Servicios Nube o Cloud: Dropbox, Drive, iCloud, etc...
Servicios de Backup Acronis, Office365, etc...
Aplicaciones de copia de las que usted tenga la correspondiente licencia en vigor.

Nuestros técnicos restablecerán los datos en los mismos soportes donde fueron copiados siempre que sea posible o en soportes alternativos que usted nos indique.

Estas prestaciones podrán variar en función del sistema operativo y firmware de los dispositivos. Estas limitaciones dependen de los sistemas operativos o dispositivos que el fabricante ya no soporta.

Entidad que presta el servicio

La entidad que prestará los servicios indicados es Fractalia Systems, S.L., Ronda de Poniente, 2-16, Edificio 8, 2ª planta, en Madrid, Tres Cantos, con CIF: B-82.513.425.

Solicitud de servicios

Puede solicitar los servicios que necesite a través del Teléfono de Asistencia Digital o Web que indicamos en las «Condiciones particulares» de este contrato. Le pediremos que nos ofrezca los siguientes datos:

- > su nombre,
- > la dirección de la vivienda asegurada,
- > un número de teléfono de contacto, y
- > el número de póliza, siempre que sea posible.

1.1. Solicitud vía Chat (Web)

Usted podrá solicitar los servicios que detallamos en este apartado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los servicios son ilimitados a excepción del Servicio de seguridad - Antivirus y Control parental, **donde se permite descargar la herramienta en un máximo de 10 dispositivos.**

La solicitud la tendrá que realizar a través del chat de la plataforma web indicada en las «Condiciones particulares». Uno de nuestros técnicos responderá a sus peticiones sobre los siguientes servicios:

> 2. Revisión y puesta a punto y Optimización del PC	> 7. Localización de dispositivos
> 3. Análisis avanzado de diagnóstico de la red	> 8. Control parental
> 5. Soporte IoT	> 11. Soporte experto Gamer
> 6. Servicio de Seguridad - Antivirus	> 12. Recuperación de Datos Backup

1.2. Solicitud vía formulario (Web)

Usted podrá solicitar el servicio a través de un formulario de la plataforma Web indicada en las «Condiciones particulares». En este formulario se registrará su solicitud. El uso de este servicio es ilimitado. Una vez revisada esta información, uno de nuestros técnicos contactará con usted para documentar la incidencia relativa a los siguientes servicios:

> 9. Borrado digital	> 10. Informe de presencia en internet
----------------------	--

1.3. Otros servicios

1. Asistencia informática remota

Desde SegurCaixa Adeslas le prestaremos el servicio de Asistencia Informática Remota a través de:

- > Una herramienta de chat-control remoto.
- > Un chat online.
- > El teléfono de asistencia indicado en las «Condiciones particulares» (sólo en los momentos en los que el Usuario no tenga acceso a Internet).

El servicio se prestará las 24 horas, los 365 días del año.

Para poder facilitar esta prestación puede ser necesario que usted se instale una aplicación.

La primera vez usted acceda al servicio online deberá registrarse en la plataforma Web indicada en las «Condiciones particulares», facilitando todos los datos necesarios para poder identificarle y garantizar la prestación del servicio. En los siguientes servicios tan sólo necesitará introducir sus claves de acceso para validar su identidad.

4. Asistencia experta a domicilio

Usted podrá solicitar el servicio a través del chat de la plataforma Web, realizando la solicitud vía chat o a través del teléfono de contacto indicados en las «Condiciones particulares». Uno de nuestros técnicos responderá a su petición determinando si es necesaria la asistencia presencial.

Nosotros podremos prestarle este servicio en los siguientes horarios:

- Para la recepción de incidencias: 09:00–19.00 h (lunes a viernes)
- Para la asistencia in situ (inicio de los trabajos): 09:00–18:00 (días laborables locales) en el domicilio del Usuario.

Garantía sobre los trabajos realizados

Los trabajos que realicen los profesionales y técnicos tienen la garantía establecida en la regulación vigente en el momento de prestar el servicio. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de la finalización de los servicios.

Esta garantía solo cubre los malos funcionamientos debidos a instalaciones o reparaciones, en los sistemas informáticos sobre los que el técnico haya trabajado directamente, salvo que se demuestre que el trabajo realizado en un sistema haya afectado el funcionamiento de otro sistema relacionado con él.

La presente garantía no cubre reconfiguraciones o reinstalaciones debidas a nuevas especificaciones aportadas por usted una vez finalizados los trabajos.

6. OCUPACIÓN ILEGAL

Tenga en cuenta lo siguiente:

- ! Cubrimos las ocupaciones que se produzcan sobre la vivienda asegurada. Cuando se trate de una vivienda secundaria, no tendrá cobertura de Gastos de Alojamiento en caso de ocupación.
- ! Solo se podrá dar cobertura a las ocupaciones ocurridas en el periodo en el cual la garantía esté contratada, durante la vigencia del contrato de seguro.
- ! Consideramos como fecha del siniestro el día en el que se produjo la ocupación.

Servicios de protección jurídica

1. ASISTENCIA TELEFÓNICA URGENTE POR OCUPACIÓN

Cubrimos el asesoramiento telefónico urgente en caso de ocupación:

Cuando la ocupación o el conocimiento del hecho por parte del asegurado haya sido reciente, le ofreceremos una orientación inicial sobre el tema de su consulta.

2. ASESORAMIENTO JURÍDICO A DISTANCIA

Cubrimos el asesoramiento telefónico para informarle sobre los derechos que tiene relacionados con la ocupación.

Un abogado del Centro de Asistencia Jurídica le ayudará con los siguientes temas:

Sus derechos en relación con la ocupación de la vivienda asegurada y cómo recuperar su propiedad.

Sus derechos en relación con los daños causados a la vivienda asegurada.

La Asistencia telefónica urgente y el Asesoramiento jurídico a distancia se realizarán de manera verbal y no incluiremos dictámenes escritos ni revisión de documentos.

3. ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Cubrimos, en caso de que necesite este tipo de asistencia:

La asistencia psicológica tanto telefónica como presencial. Si necesita atención presencial, cubrimos **hasta tres consultas por cada anualidad en el centro que le indiquemos.**

4. RECLAMACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PROPIEDAD TRAS LA OCUPACIÓN

Cubrimos:

La reclamación amistosa o judicial para la recuperación de la vivienda.

Antes de presentar una demanda, si es necesario por ley:

- > nos encargaremos de los trámites para verificar si la persona ocupante está en una situación económica vulnerable.
- > Asumiremos **hasta 250€ en gastos legales para el procedimiento de conciliación o intermediación previo a la demanda.**

5. RECLAMACIÓN POR LOS DAÑOS AL INMUEBLE

Cubrimos:

Si la vivienda sufre daños debido a la ocupación, **nosotros nos encargamos de reclamar al responsable por los daños ocasionados**. Además, si es necesario, también solicitaremos que el responsable realice las reparaciones necesarias para prevenir futuros daños similares.

Gastos Cubiertos

Cubrimos, dentro de los límites indicados en el apartado «Suma asegurada»:

Gastos notariales: Incluye los gastos para otorgar poderes para pleitos, actas, requerimientos y otros necesarios para defender sus intereses, siempre que los hayamos aceptado previamente.

Honorarios de abogado: Cubrimos los honorarios en cualquier procedimiento garantizado.

Derechos y gastos arancelarios de procurador: Solo en procedimientos donde su intervención sea legalmente requerida.

Honorarios y gastos de peritos: Solo si están designados o autorizados por nosotros.

Costas judiciales: Cubrimos las costas derivadas de la tramitación de los procedimientos garantizados.

Gastos por medidas cautelares: Incluye los gastos necesarios para adoptar medidas cautelares en procedimientos garantizados.

Tasas judiciales: Cubrimos las tasas derivadas de la tramitación de los procedimientos garantizados.

Otros gastos autorizados: Incluye gastos que nosotros autorizamos para acreditar sus derechos y garantizar la viabilidad de sus acciones, como atestados policiales, certificados de tráfico o notas del Registro de la Propiedad.

Honorarios notariales en mediación: Incluye los honorarios para elevar a Escritura Pública los acuerdos alcanzados en mediación.

Gastos de cerrajero: Incluye los gastos para abrir el inmueble asegurado y sustituir la cerradura durante el desahucio del ocupante.

Gastos de ejecución judicial: Incluye gastos derivados de la ejecución forzosa de sentencias o títulos ejecutivos, con un máximo de cuatro instancias y durante un período máximo de cinco años desde la firmeza de las sentencias.

Gastos No Cubiertos

No cubrimos los siguientes gastos:

- > **Multas o sanciones.**
- > **Indemnizaciones civiles.**
- > **Tributos u otros pagos fiscales derivados de la presentación de documentos públicos o privados ante organismos oficiales.**
- > **Gastos de acumulación o reconvención judicial, relacionados con materias no comprendidas en las coberturas garantizadas.**
- > **Defensa de responsabilidad civil.**
- > **Fianzas, para responder al pago de indemnizaciones civiles o multas.**
- > **Cualquier gasto derivado de la intervención de profesionales cuya elección no haya sido previamente comunicada a nosotros.**
- > **Desplazamiento, alojamiento y manutención, tanto suyos, de peritos o testigos, para asistir al Juzgado.**

- > **Tenga usted en cuenta que no podemos asesorarle sobre temas que contravengan las leyes, la moral o el orden público. Solo proporcionamos orientación sobre la legislación española y la normativa comunitaria aplicable en España.**
- > **Cualquier otro gasto que no esté especificado en este contrato de seguro.**

Elección de abogado y procurador

Usted tiene el derecho de elegir libremente al abogado y al procurador (si es necesario) que le representen o defiendan en cualquier tipo de procedimiento judicial, administrativo, de mediación de conflictos o arbitral.

Nosotros cubriremos los honorarios y gastos indicados en la sección «Gastos Cubiertos» **hasta el máximo establecido en el apartado «Suma asegurada»:**

Antes de que usted designe a su abogado y procurador:

- > Debemos tener la oportunidad de revisar el siniestro para confirmar que está cubierto y que la acción que desea emprender es viable.
- > También debemos haber realizado las gestiones extrajudiciales necesarias.

Procedimiento de Designación:

- > Usted debe informarnos sobre el nombre del abogado y/o procurador que elija.
- > Nosotros podemos rechazar al profesional designado si tenemos una razón justificada. Si surge un conflicto, este se resolverá mediante arbitraje.

Obligaciones de Información:

- > Debe proporcionarnos toda la información y documentación que solicitemos para determinar la cobertura y viabilidad, así como para conocer el estado y resultado del procedimiento.

Autonomía del Profesional:

- > El abogado y el procurador que elija no estarán sujetos a nuestras instrucciones.

Honorarios y Reembolsos:

- > Puede negociar libremente los honorarios con el abogado, incluso si superan lo habitual para casos similares.
- > **Nosotros reembolsaremos los honorarios pagados hasta el equivalente al precio medio de mercado, sin exceder el máximo de la suma asegurada indicado en la cobertura afectada. Cualquier exceso será su responsabilidad.**
El “precio medio de mercado” se ajustará según:
 - El trabajo realmente realizado.

- La complejidad jurídica y laboriosidad del caso.
- El resultado obtenido.
- Los honorarios que otros abogados cobrarían en casos similares.

Intervención del Procurador:

- > Si la ley requiere la intervención de un procurador, nosotros reembolsaremos sus honorarios y gastos de acuerdo con los aranceles legales aplicables.

Documentación para el Reembolso:

- > Para recibir el reembolso, debe presentar el presupuesto acordado (hoja de encargo), la factura y el comprobante de pago, además de cualquier otra documentación que solicitemos.
- > Puede optar por que los pagos a los abogados y/o procuradores se hagan directamente a ellos.

Gastos Adicionales:

- > Si el abogado o procurador que elija no reside en el partido judicial donde se sigue el procedimiento, usted deberá cubrir los gastos de desplazamiento, estancia y manutención.

Múltiples Profesionales:

- > Si elige más de un abogado y/o procurador para el procedimiento, nosotros solo cubriremos los honorarios equivalentes a la intervención de uno de ellos.

Costas a Cargo del Contrario:

- > Si el contrario es condenado a pagar las costas del procedimiento y cubre los honorarios de su abogado y procurador, nosotros quedaremos exonerados del pago de dichos honorarios. Si ya hemos pagado, podremos exigir la devolución del importe.

Suma Asegurada

Nosotros cubrimos los gastos **hasta un máximo de 10.000 € por siniestro y por anualidad de seguro.**

Para iniciar un litigio, **se establece un importe mínimo de 300 €.**

Si usted **elige un abogado y un procurador de su preferencia**, la cobertura de todos **los gastos garantizados tendrá un límite máximo de 3.000 €.**

Si varias ocupaciones tienen la misma causa, se considerarán como un solo siniestro para efectos de la suma asegurada.

Conflicto de Intereses

Si nos encontramos en una situación en la que debemos defender intereses opuestos a los suyos, le informaremos de inmediato. A pesar de este conflicto, realizaremos las gestiones urgentes necesarias para proteger sus derechos e intereses.

Después de informarle, usted podrá elegir entre mantener la dirección jurídica con nosotros o confiarla a un abogado y/o procurador de su libre elección.

Disconformidad en la tramitación del siniestro

La reclamación extrajudicial corresponderá exclusivamente al asegurador (es decir, a nosotros, SegurCaixa Adeslas).

Cuando desde SegurCaixa Adeslas estimemos que la reclamación carece de medio de prueba suficiente que la haga viable; o porque es manifiestamente desproporcionada respecto de la valoración de los daños y perjuicios sufridos, se lo comunicaremos a la persona asegurada.

Le indicaremos que no nos haremos cargo de los gastos derivados de esa reclamación, aunque, en el caso de las reclamaciones que consideremos desproporcionadas, y dentro de los límites que indicamos para esta cobertura en las «Condiciones particulares», asumiremos el pago de esos gastos si la persona asegurada ejercita las acciones judiciales correspondientes y obtiene un resultado más beneficioso.

La persona asegurada tiene derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre ella y nosotros, SegurCaixa Adeslas, sobre la presente cobertura.

No podrán designarse árbitros antes de que surja la cuestión en disputa.

Si cualquiera de las partes (la persona asegurada; o nosotros, SegurCaixa Adeslas), decidiese ejercitar sus acciones ante los organismos jurisdiccionales, deberá de acudir al juez que corresponde al domicilio del asegurado. Así se establece en la cláusula «9. Jurisdicción y legislación aplicable» del apartado «X. Otras cláusulas» de este contrato.

Indemnizaciones por daños y por pérdidas económicas

1. GASTOS DE ALOJAMIENTO EN CASO DE OCUPACIÓN (SÓLO SI LA VIVIENDA ASEGURADA ES DE USO HABITUAL)

Cubrimos, si la vivienda ocupada es su vivienda habitual y necesita buscar un alojamiento alternativo:

La indemnización que corresponda por los gastos de alojamiento **hasta un máximo de 800 € al mes y por un período de hasta 12 meses.**

Tendrá derecho a esta indemnización siempre y cuando:

- > Usted no pueda habitar su vivienda debido a la ocupación.
- > Acredite el pago de un alojamiento alternativo.
- > Acredite que ha iniciado las reclamaciones pertinentes para la recuperación de la vivienda asegurada.

Tenga en cuenta que esta cobertura no se aplica si:

- > La vivienda no es su residencia habitual.
- > La vivienda está en régimen de alquiler y usted es el arrendador.

2. PAGO DE SUMINISTROS EN CASO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL

Cubrimos, si la vivienda ocupada es su vivienda habitual y necesita buscar un alojamiento alternativo:

La indemnización que corresponda al pago de los suministros **hasta un máximo de 100 € al mes y por un período de hasta 12 meses.**

Tendrá derecho a esta indemnización siempre y cuando:

- > **Justificación de gastos:** Entregue recibos que demuestren el pago de los suministros, así como pruebas de que ha iniciado las acciones judiciales correspondientes.
- > **Requisitos temporales:** Debe haber pasado al menos un mes desde que ocurrió la ocupación y debe haber iniciado acciones judiciales para el desalojo de la vivienda.

Tenga en cuenta que no cubriremos compensación económica por suministros impagados después de que haya recuperado legalmente la posesión de su vivienda.

3. DAÑOS AL CONTINENTE POR ACTOS VANDÁLICOS

Cubrimos, si el continente de la vivienda sufre daños por actos vandálicos causados por el ocupante:

La indemnización que corresponda al pago de los daños **hasta un máximo de 6.000 €.**

Tendrá derecho a esta indemnización siempre y cuando:

- > **Desalojo efectivo:** La vivienda debe ser desalojada.
- > **Tiempo mínimo:** Debe haber pasado al menos un mes desde que tuvo conocimiento de la ocupación y/o inició acciones judiciales hasta que recuperó la vivienda.

No cubrimos:

- > **Daños por uso normal,** falta de mantenimiento, vicio propio o accidente.
- > **Elementos sustraídos o que no estaban en el inmueble asegurado.**

4. DAÑOS AL MOBILIARIO POR ACTOS VANDÁLICOS

Cubrimos, si el mobiliario de la vivienda sufre daños por actos vandálicos causados por el ocupante:

La indemnización que corresponda al pago de los daños **hasta un máximo de 1.200 €.**

Tendrá derecho a esta indemnización siempre y cuando:

- > **Desalojo efectivo:** La vivienda debe ser desalojada.
- > **Tiempo mínimo:** Debe haber pasado al menos un mes desde que supo de la ocupación y/o inició acciones judiciales hasta que recuperó la vivienda.

No cubrimos:

- > Daños por uso normal, desgaste, falta de mantenimiento, vicio propio o accidente.
- > Arañazos, rayaduras, raspaduras y daños similares por uso ordinario.
- > Rotura de cristales horizontales o espejos.
- > Daños en vehículos de motor, joyas, objetos de valor y antigüedades (con valor reconocido en el Mercado del Arte), así como tapices, cuadros, alfombras o pieles cuyo valor unitario exceda los 3.000 €.
- > Bienes sustraídos o que no estaban en el inmueble asegurado.

Exclusiones comunes (lo que no cubrimos) a la cobertura de Ocupación ilegal

No cubrimos:

- > **Ocupación autorizada:** No cubrimos situaciones en las que el ocupante tuvo en algún momento autorización del asegurado o existió un contrato o título que justificara la ocupación.
- > **Hechos deliberados del asegurado:** No cubrimos hechos causados deliberadamente por el asegurado con el fin de acceder a la cobertura del seguro.
- > **Exclusiones relacionadas con riesgos mayores:** No cubrimos daños o reclamaciones derivadas de energía nuclear, alteraciones genéticas, emisiones radioactivas, catástrofes naturales, acciones bélicas, disturbios, tormentas solares (geomagnéticas) y actos terroristas.
- > **Uso no residencial:** No se cubre si la vivienda asegurada no se destina a vivienda habitual o secundaria del asegurado, por ejemplo, en obras o sin uso.
- > **La indemnización o servicio a personas o entidades que tengan su domicilio social o sede social u operativa en un país o territorio que esté sujeto a una sanción de las Naciones Unidas, Unión Europea o los Estados Unidos, o que pudieran sancionadas por estas mismas entidades.**
- > **Los siniestros que impliquen el incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas o las sanciones, leyes o reglamentos comerciales o económicas de la Unión Europea o de los Estados Unidos de América.**

VIII.Exclusiones (lo que no cubrimos) a todas las coberturas

No cubrimos ningún daño causado por:

1. Conflictos armados, con o sin declaración oficial de guerra, así como por los daños que el Gobierno haya calificado de catástrofe, calamidad nacional o terrorismo.
2. Reacción o radiación nuclear, contaminación radioactiva o transmutación nuclear.
3. Fermentación, oxidación, error o defecto de construcción, fabricación o colocación.
4. Uso inadecuado, falta de mantenimiento, mala conservación o desgaste.
5. Ablandamiento, asentamiento, corrimiento, hundimiento o desprendimiento de tierra, aunque su causa próxima o remota sea uno de los riesgos que quedan cubiertos por la presente póliza.

6. **Trabajos de construcción, decoración o reparación, cuando se trate de obras mayores o cuando su presupuesto sea superior a 30.000 euros.**
7. **Desbordamiento o rotura de presas o diques de contención.**
8. **Contaminación, corrosión o polución.**
9. **Actos que cometa el asegurado de forma voluntaria y/o dolosa (deliberadamente).**
10. **Actos cometidos por quienes ocupen ilegalmente la vivienda** excepto lo indicado en el Capítulo VII "Paquete Opcional: Ampliación de coberturas" respecto de la Ocupación ilegal, **en el caso de estar contratado.**
11. **Pérdidas y perjuicios indirectos que se produzcan en caso de siniestro.**
12. **Riesgos extraordinarios sobre los bienes asegurados sin perjuicio de la cobertura otorgada por el Consorcio de Compensación de Seguros.**
13. **Olas o mareas.**
14. **Polillas, gusanos, termitas, carcinoma o cualquier otra clase de insecto, así como roedores, parásitos u otra clase de animales, incluidos los domésticos.**

Tampoco cubrimos:

15. **Daños que tengan su origen en asbestos (Asbestosis)**
16. **Daños que tengan su origen en fosas sépticas, arquetas, colectores, cloacas, alcantarillas o agua de lluvia,** excepto lo indicado en las coberturas 5 «Actos de vandalismo, fenómenos atmosféricos, inundación, impacto, ondas sónicas y humo» y 7 «Filtraciones al continente» del apartado «III. Coberturas de daños», para la lluvia.
17. **Aquellas partes del riesgo asegurado que se destinen a un uso diferente al de vivienda o vivienda y despacho profesional.**
18. **Bienes de terceros que se encuentran en poder del asegurado por cualquier concepto o motivo.**
19. **Daños causados por vehículos u objetos en circulación que sean propiedad o estén en poder, bajo control o uso del asegurado.**
20. **Daños al dinero en efectivo, o al signo que lo represente, como los títulos valores, los documentos o recibos que representen un valor en cualquier tipo de soporte, y los resguardos representativos de la tenencia de mercancías. Entendemos por estos últimos, por ejemplo, los billetes de lotería premiados, los bonos de transporte, tiques-restaurante, entradas a espectáculos o papeletas de empeño,** excepto lo indicado en la cobertura 2: «Robo y hurto» y en la cobertura «10. Reconstrucción de documentos» del apartado «III. Coberturas de daños».

IX. Cláusulas económicas

1. REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA Y REGULARIZACIÓN DE LA PRIMA (PRECIO DEL SEGURO)

En caso de que usted y nosotros, SegurCaixa Adeslas, pactemos expresamente aplicar la revalorización automática de los capitales asegurados en la póliza, estos quedarán modificados siguiendo los siguientes criterios:

- (a) **Durante el período inicial de vigencia de la póliza no revalorizaremos el capital.**
- (b) Una vez que haya transcurrido el período inicial de vigencia, en la primera renovación de la póliza revalorizaremos los capitales de **continente y mobiliario**; y las **joyas y objetos de valor**, según la variación del IPC que se registre durante el período inicial de vigencia.
- (c) **En las futuras renovaciones, los capitales asegurados de continente y mobiliario, así como las joyas y los objetos de valor, los revalorizaremos anualmente de acuerdo con el IPC que se haya registrado en el año anterior a la renovación.**

Cuando aplicar estos criterios sea insuficiente para actualizar el capital asegurado a la realidad del mercado, podremos añadir incrementos complementarios para adecuarlos al valor real de los bienes asegurados.

Además, en cada vencimiento del contrato actualizaremos el importe de las primas que usted tendrá que pagar de acuerdo con la tarifa en vigor.

2. SINIESTRALIDAD: RECARGOS Y DESCUENTOS

En el momento de su contratación, durante todo el período inicial de vigencia, así como en la primera renovación, asignamos a las pólizas el nivel base (nivel 5).

A partir de la segunda renovación anual, calcularemos la prima teniendo en cuenta los siniestros declarados. Si no declara siniestros, podemos aplicar descuentos; si los declara, podemos aplicar recargos de acuerdo con los siguientes criterios:

- > Por cada anualidad en la que usted no declare siniestros, reducimos un nivel en la escala hasta llegar al nivel mínimo 1.
- > **Por cada siniestro que declare durante la anualidad, incrementaremos un nivel en la escala hasta el nivel máximo 11.**
- > Si la póliza se encuentra en los niveles 9, 10 u 11 y no realiza ninguna declaración de siniestro durante dos años consecutivos, para la anualidad siguiente la situaremos en el nivel 6.

Escala

Niveles con recargo		Niveles neutros		Niveles con descuento	
Nivel 11	100 %	Nivel 6	0 %	Nivel 4	5 %
Nivel 10	50 %	Nivel 5	0 %	Nivel 3	10 %
Nivel 9	25 %	--	--	Nivel 2	15 %
Nivel 8	15 %	--	--	Nivel 1	20 %
Nivel 7	10 %	--	--	--	--

Las primas de las coberturas de protección jurídica, Ocupación ilegal, de asistencia en el hogar y de asistencia digital no tienen recargos ni descuentos en función de la siniestralidad. Por este motivo, no tendremos en cuenta la solicitud de alguno de esos servicios para la modificación del nivel.

3. EN CASO DE HIPOTECA O ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

Cuando en las «Condiciones particulares» de este contrato conste la existencia de un acreedor, bien sea por préstamo, por leasing o por otro privilegio sobre los bienes asegurados, aplicaremos las siguientes reglas:

- > En caso de siniestro, no le pagaremos a usted ninguna cantidad sin el consentimiento previo del acreedor.
- > Desde SegurCaixa Adeslas le comunicaremos al acreedor, con antelación suficiente, la anulación, resolución (cancelación) o cualquier modificación en este contrato que suponga una disminución de las coberturas.
- > Desde SegurCaixa Adeslas también le comunicaremos al acreedor la falta de pago del recibo de la prima a su vencimiento; es decir, cuando finaliza el plazo para pagarla. Si el acreedor lo estima oportuno, podrá pagar el recibo por usted en el plazo legalmente establecido.

X. Tramitación de siniestros

1. NORMAS QUE USTED TIENE QUE SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO

Para que podamos tramitar los siniestros, es importante que usted cumpla las normas que le indicamos a continuación:

- > Tendrá que emplear todos los medios a su alcance para reducir las consecuencias del siniestro.
- > Está obligado a comunicarnos el siniestro lo antes posible, con un máximo de 7 días de plazo desde la fecha de ocurrencia, llamando al Teléfono de Asistencia en el Hogar.
- > Tendrá que aportarnos la mayor cantidad posible de información sobre el siniestro y sobre los bienes dañados.
- > Deberá conservar los restos, vestigios e indicios del siniestro.
- > Si los daños los ha producido un tercero, usted tendrá que darnos los datos de esa persona y los de su compañía de seguros, si la tiene.
- > En caso de robo, hurto o actos de vandalismo, tendrá que presentar una denuncia ante la policía o la autoridad competente. En la denuncia tendrá que indicar los objetos sustraídos o dañados y su valor. Además, tendrá que solicitar que, en la denuncia, nosotros, constemos como compañía aseguradora.
- > Si se trata de actos vandálicos de los inquilinos de la vivienda que tiene asegurada, nos tendrá que facilitar una copia del contrato de arrendamiento.
- > En caso de responsabilidad civil familiar la persona asegurada deberá acreditar mediante el certificado de empadronamiento su convivencia en la vivienda asegurada.
- > Si recibe alguna reclamación de terceros, notificación judicial o administrativa:
 - debe comunicárnoslo lo antes posible;
 - como máximo a los 7 días si se trata de una notificación
 - no debe aceptar o reconocer culpa, ni adquirir ningún compromiso; y
 - tendrá que informar a los terceros perjudicados de que SegurCaixa Adeslas es la compañía aseguradora.
- > Si se trata de una Ocupación ilegal de la vivienda, una vez revisemos la documentación que usted nos proporcione, procederemos al pago de la prestación asegurada.

2. NORMAS PARA LA VALORACIÓN Y EL PAGO DE SINIESTROS

- > En caso de siniestro, ponemos a su disposición el servicio de Asistencia en el Hogar para que pueda solicitar la reparación de los daños, si el tipo de siniestro lo permite.
- > Si el siniestro está cubierto por el seguro, pagaremos directamente a los profesionales el precio de las reparaciones realizadas. Si la persona asegurada decide encargar la reparación a otros profesionales de su confianza, le pagaremos directamente la indemnización, si procede.
- > La persona asegurada está obligada a probar la preexistencia de los objetos antes del siniestro. Si no pudiera aportar pruebas eficaces, el contenido de esta póliza constituye una presunción a su favor y, por tanto, podría aportarlo como prueba.
- > Realizaremos el pago de la indemnización en cuanto finalice el análisis y la peritación.
- > Si entre la persona asegurada y nosotros no llegamos a un acuerdo, desde SegurCaixa Adeslas nombraremos un perito, y la persona asegurada, otro. Cada parte pagará los honorarios de su perito.
- > Cuando una de las dos partes haya nombrado a su perito y así lo comunique a la otra parte, esta última dispondrá de 8 días para nombrar a su propio perito: si no lo hace, entenderemos que ambas partes aceptamos el dictamen del único perito nombrado y que quedamos vinculadas a ese dictamen.

- > Los desacuerdos entre peritos los solucionará un tercer perito que ambas partes nombraremos. Si no llegásemos a un acuerdo, la designación la hará el juez de Primera Instancia del lugar en el que estén los bienes. El dictamen pericial se emitirá en el plazo que hayamos señalado o, en su defecto, en el plazo de 30 días a partir de su nombramiento. Los honorarios del tercer perito los pagaremos a partes iguales.
- > El dictamen de los peritos será vinculante para el asegurado y para nosotros, excepto que el asegurado o nosotros lo impugnemos. En SegurCaixa Adeslas tendremos un plazo de 30 días para impugnar el dictamen, mientras que usted contará con un plazo de 180 días. En ambos casos, el plazo se cuenta desde la fecha en que se notifica el dictamen.
- > Si el dictamen fuera impugnado, nosotros deberemos abonar el importe mínimo de lo que podamos deber. Si no fuera impugnado, pagaremos la indemnización que señalen los peritos en un plazo de 5 días.
- > Si los trámites de peritación se alargan, a los 40 días desde que la persona asegurada nos haya comunicado el siniestro realizaremos un pago provisional a cuenta de la indemnización definitiva. El pago provisional equivaldrá a la indemnización que, como mínimo, podamos razonablemente deber, a la vista de las circunstancias que en ese momento conozcamos.
- > Una vez que nosotros hayamos pagado la indemnización, podremos reclamar su reembolso a los responsables del daño y nos subrogaremos en sus derechos; es decir, asumiremos los derechos que le correspondían a la persona asegurada frente a los causantes del daño. La persona asegurada será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, nos impidan ejercer nuestro derecho a subrogarnos.

3. DEROGACIÓN (ANULACIÓN) O REDUCCIÓN DE LA REGLA PROPORCIONAL

En las coberturas a valor total, podemos aplicar la regla proporcional en la valoración de los daños cuando el capital asegurado sea inferior al valor de nuevo del conjunto de los bienes u objetos asegurados. Puede consultar en el apartado «I. Definiciones» la definición y el funcionamiento de la regla proporcional.

Desde SegurCaixa Adeslas renunciamos a aplicar la regla proporcional en los siguientes casos:

- > Cuando la diferencia entre el capital asegurado y el valor de los bienes asegurados no sea superior al 15 %.
- > Cuando el importe de los daños que se han sufrido sea inferior a la cantidad que indicamos para la «Derogación de la regla proporcional» en el apartado «Bienes y capitales asegurados» de las «Condiciones particulares» de este contrato,
- > Por aplicación del sistema de valoración de la compañía. Cuando la superficie construida y declarada en las «Condiciones particulares» de este contrato sea correcta, ampliaremos la derogación (anulación) de la regla proporcional hasta el 100 % del continente y/o del contenido. Para ello, los respectivos capitales asegurados deberán ser iguales o superiores a los que hemos propuesto desde SegurCaixa Adeslas e incluido en los «Bienes, garantías y capitales asegurados».
- > Durante el período inicial de cobertura que está indicado en las «Condiciones particulares» de este contrato, cuando:
 - el capital asegurado sea inferior al valor real, como consecuencia de no haber aplicado los porcentajes de revalorización automática.

4. VALOR DE NUEVO

El importe de los daños lo calcularemos de acuerdo con el valor de reposición de los bienes asegurados por otros nuevos. Solo los daños en los bienes que indicamos a continuación los calcularemos a valor real:

- > La ropa del ajuar doméstico y los aparatos de visión y sonido (DVD, televisores y similares) que estén en las viviendas secundarias y que tengan más de 5 años de antigüedad.
- > La ropa de vestir que esté en las viviendas secundarias y que tenga más de 2 años de antigüedad.
- > Los moldes, clichés, diseños y, en general, toda clase de mercancías.
- > Los objetos inútiles o inservibles.
- > Aquellos objetos que tienen un valor que no desmerece por su antigüedad: joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas finas, encajes, estatuas, cuadros artísticos, colecciones de objetos raros o preciosos, etc.

Cuando esos bienes resultan dañados en un siniestro, calculamos su indemnización teniendo en cuenta su antigüedad y su estado de desgaste.

Si los bienes siniestrados resultan prácticamente irremplazables por no fabricarse o no encontrarse en el mercado, podrán reemplazarse por otros actuales de igual rendimiento. Si es imposible su reposición, calcularemos la indemnización de acuerdo con el valor que tuviesen esos objetos en la fecha de fabricación.

5. COMPENSACIÓN DE CAPITAL

Si en el momento del siniestro existe un exceso de capital asegurado en el continente o en el contenido, ese exceso podremos aplicarlo al continente o al contenido que esté insuficientemente asegurado.

Para ello, con la prima que ha pagado de más por el concepto que presenta un exceso de capital, calcularemos qué capital del concepto insuficientemente asegurado podría haber contratado. Según el capital que podamos compensar, se reducirá o anulará la aplicación de regla proporcional.

Ejemplo (capitales y primas figurados)

Situación en el momento del siniestro	Capitales asegurados:	
	Continente	130.000 euros
	Contenido	20.000 euros
	La prima es de 300 euros.	
	Al ocurrir el siniestro se observa que el valor del continente es de 100.000 euros, mientras que el del contenido es de 35.000 euros.	
Sistema de compensación	Se calcula el seguro con los siguientes capitales:	
	Continente	100.000 euros
	Contenido	35.000 euros
	La prima es de 300 euros.	
	Al reducir en 30.000 euros el capital asegurado del continente, hemos podido incrementar el del contenido en 15.000 euros.	

XI. Otras cláusulas

1. DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Si desde SegurCaixa Adeslas le solicitamos que conteste a un cuestionario previo sobre el riesgo asegurado, usted tiene que informarnos de todas las circunstancias que conozca que puedan influir en la valoración de ese riesgo.

Nosotros emitiremos la póliza según las declaraciones que usted haya realizado en ese cuestionario. Si detectáramos que nos ha ocultado o que ha tergiversado las características del riesgo, podríamos resolver (cancelar) el contrato en el plazo de un mes. En ese caso, desde SegurCaixa Adeslas no estaremos obligados a devolver las primas del período que hubiese transcurrido hasta ese momento.

Si el contenido de la póliza es diferente al de la proposición de seguro o no se corresponde con las cláusulas que hubiéramos acordado, podrá solicitarnos que corrijamos esa póliza. El plazo para reclamar la modificación de los términos de la póliza es de un mes desde que se la hayamos entregado. Después de ese mes, si usted no ha solicitado ninguna corrección, el contenido de la póliza será definitivo.

2. PAGO DE LA PRIMA (PRECIO DEL SEGURO)

Usted tiene que pagar la prima de acuerdo con las condiciones que se indican en esta póliza. Si hemos pactado primas periódicas, podremos exigirle que pague la primera de ellas una vez que usted y nosotros hayamos firmado el contrato.

El impago de la primera prima nos da derecho a resolver (cancelar) el contrato o a exigir judicialmente la prima que debe. Si no ha pagado la prima antes de que se produzca el siniestro, quedamos liberados de nuestra obligación de cubrirlo.

En caso de impago de una de las primas siguientes, suspenderemos la cobertura de la póliza un mes después del día de vencimiento de esa prima. Si no reclamamos el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá que el contrato queda resuelto (cancelado). Cuando la póliza esté en suspenso, solo podremos exigir el pago de la prima del período en curso.

Si no hemos resuelto (cancelado) la póliza por los motivos que hemos expuesto, la cobertura volverá a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que usted pague su prima.

Para que podamos cobrarle las primas por domiciliación bancaria, usted tendrá que domiciliar las primas, y firmar la Orden de Domiciliación de Adeudo (SEPA).

3. PERFECCIÓN (VALIDEZ JURÍDICA), TOMA DE EFECTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona, es decir, adquiere validez jurídica, mediante el consentimiento de usted, como tomador, y de nosotros, SegurCaixa Adeslas, como compañía aseguradora.

Cada cobertura que usted contrata, con independencia de la fecha de entrada en vigor que se indica en las «Condiciones particulares», tendrá efectos cuando usted pague la primera prima que corresponde a esa cobertura.

El día y la hora de inicio y de vencimiento (finalización) del contrato se indican en las «Condiciones particulares».

Llegado a su vencimiento, y siempre que usted se encuentre al corriente en el pago de la prima, el contrato se prorrogará de forma automática por períodos sucesivos no superiores a un año.

Tanto usted como nosotros podremos oponernos a la prórroga notificándolo por escrito a la otra parte. En caso de que sea usted quien se oponga a la prórroga, deberá notificárnoslo, como mínimo, un mes antes de la fecha de finalización del seguro. Si somos nosotros quienes queremos finalizar el contrato, deberemos avisarle, como mínimo, con dos meses de antelación.

En el momento de la prórroga, podremos aplicar las mismas bases técnicas que se apliquen, en ese momento, a los seguros de nueva contratación.

Los efectos de la póliza terminarán tanto si desaparece totalmente el objeto asegurado, como si se resuelve (cancela) el contrato o, como máximo, a las cero horas de la fecha de su vencimiento.

4. DERECHO DE DESISTIMIENTO PARA VENTA A DISTANCIA

Su derecho de desistimiento para venta a distancia: cuando la contratación del seguro se inicie y finalice vía web o telefónica.

- > Usted puede desistir del contrato (renunciar) hasta 30 días naturales después de la fecha en que le entreguemos en soporte duradero (por ejemplo, en papel) la documentación de la póliza. No le aplicaremos ninguna penalización ni será necesario que nos explique los motivos por los que desiste.
- > Si usa las coberturas garantizadas por su póliza, no podrá desistir del contrato.
- > Si ha decidido desistir del contrato, es necesario que nos lo comunique antes de que termine el plazo indicado.

Podrá hacerlo a través de estos medios:

- una carta firmada, dirigida a nuestro domicilio; o
- una llamada telefónica al número 900 50 50 40 o 914 89 43 17; o
- vía web a través de CaixaBankNow accediendo en la parte superior derecha a "Configuración personal" y, posteriormente a "Desistir productos contratados".

Tendrá que indicarnos sus datos personales y los del contrato.

- > Su seguro dejará de proporcionarle cobertura desde la fecha en que se haya emitido la comunicación de su voluntad de desistir del contrato.

Tendrá derecho a que le devolvamos la prima que hubiese pagado, con la excepción de la parte que corresponda al tiempo en que su seguro haya tenido vigencia.

Esta devolución la realizaremos en el plazo máximo de treinta días naturales, contados desde el día en que nos haya notificado la renuncia.

5. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Si usted ha respondido un cuestionario previo sobre el riesgo asegurado y se agravan las circunstancias del riesgo mientras la póliza está vigente, tiene que comunicárnoslo: por ejemplo, si la vivienda deja de utilizarse como vivienda habitual y pasa a utilizarse como secundaria o al revés. En ese caso, tendremos dos meses para proponerle una modificación del contrato.

Si el riesgo disminuye, usted tiene derecho a una reducción de la prima, que deberá hacerse efectiva a partir del siguiente vencimiento anual.

6. CONTROL DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA

El control de nuestra actividad, como compañía aseguradora, corresponde al Estado español a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

7. INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN

1. Tanto usted como la persona beneficiaria del seguro, las terceras personas perjudicadas o los herederos de usted o de cualquiera de estas personas mencionadas pueden presentar quejas o reclamaciones contra aquellas prácticas derivadas de este contrato que consideren abusivas por nuestra parte o que lesionen sus derechos o intereses legalmente reconocidos.

Para ello, y según lo que establece la legislación vigente, disponemos de un Servicio de Atención al Cliente (SAC), al que pueden dirigirse en cualquier oficina abierta al público o a través de la dirección electrónica correspondiente si sus quejas y reclamaciones no las hemos resuelto a su favor en la oficina o en el servicio que las ha motivado.

El SAC entregará un acuse de recibo de la queja o reclamación y la resolverá de forma motivada en el plazo máximo de un mes, que empezará a contar desde la presentación de esa queja o reclamación.

2. Si pueden acreditar que un mes después de haber presentado la queja o reclamación el SAC no ha ofrecido una respuesta, o si el SAC denegara la admisión de la queja o reclamación o la desestimara total o parcialmente, podrían dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La dirección postal de este servicio es: Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid. También dispone de una página web www.dgsfp.mineco.es

3. Además de todas estas actuaciones y de las que puedan realizarse de acuerdo con la normativa de seguros, las personas interesadas siempre podrán llevar a cabo las acciones que estimen oportunas ante la jurisdicción ordinaria.

8. COMUNICACIONES

Si usted, la persona asegurada o la persona beneficiaria del seguro necesitan comunicarse con nosotros, pueden hacerlo enviando sus comunicaciones a nuestro domicilio social, a cualquiera de nuestras oficinas abiertas al público o al agente mediador que se indica en este contrato.

Nosotros le enviaremos nuestras comunicaciones a su domicilio, al de la persona asegurada o al de la persona beneficiaria. Entendemos que el domicilio es el que consta en esta póliza, a no ser que usted o la persona beneficiaria nos hayan notificado un cambio.

Si usted lo solicita, también podemos enviarle nuestras comunicaciones de forma electrónica o telemática, o mediante otra vía que acordemos.

9. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES

Las acciones para exigir derechos derivados de este contrato prescriben a los dos años.

10. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Este seguro queda sometido a la jurisdicción española y está sujeto a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, así como a las demás normas españolas que regulan los seguros privados, y a lo acordado en esta póliza.

Para el conocimiento de las acciones derivadas de este seguro, el juez competente es el que corresponde a su domicilio. Si su domicilio está en el extranjero, deberá designar un domicilio en España.

XII. Cláusula de indemnización por el consorcio de compensación de seguros de pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

- (a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
- (b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

1. RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES

1.1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

- (a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestades ciclónicas atípicas (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
- (b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
- (c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

1.2. Riesgos excluidos

- (a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
- (b) Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
- (c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de mantenimiento.
- (d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
- (e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.
- (f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios.
- (g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.
- (h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.
- (i) Los causados por mala fe del asegurado.
- (j) Los derivados de siniestros por fenómenos naturales que causen daños a los bienes o pérdidas pecuniarias cuando la fecha de emisión de la póliza o de efecto, si fuera posterior, no preceda en siete días naturales a aquél en que ha ocurrido el siniestro, salvo que quede demostrada la imposibilidad de contratación anterior del seguro por inexistencia de interés asegurable. Este período de carencia no se aplicará en el caso de reemplazo o sustitución de la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. Tampoco se aplicará para la parte de los capitales asegurados que resulte de la revalorización automática prevista en la póliza.
- (k) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

- (l) Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de las pérdidas pecuniarias delimitadas como indemnizables en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridos como consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oil, gasoil u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas indirectos distintos de los citados en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.
- (m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

1.3 Franquicia

La franquicia a cargo del asegurado será:

- (a) En el caso de daños directos, en los seguros contra daños en las cosas, cuando el asegurado o el grupo mercantil en el que consolide sus cuentas anuales supere, en el último balance aprobado previo al siniestro, un volumen de activo total del balance de 6.200.000 euros, la franquicia a cargo del asegurado será de un cinco por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro. No obstante, no se efectuará deducción alguna por franquicia a los daños que afecten a viviendas, a comunidades de propietarios de viviendas ni a vehículos que estén asegurados por póliza de seguro de automóviles.

A estos efectos, sin perjuicio de la facultad de revisión del Consorcio de Compensación de Seguros, el asegurado deberá realizar, al tiempo de la comunicación del siniestro al Consorcio, una declaración responsable sobre el volumen de activo total del último balance aprobado previo al siniestro y del grupo mercantil en el que se consoliden sus cuentas anuales.

- (b) En el caso de pérdidas pecuniarias, la franquicia a cargo del asegurado será la misma prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños que sean consecuencia de siniestros ordinarios de pérdidas pecuniarias. De existir diversas franquicias para la cobertura de siniestros ordinarios de pérdidas pecuniarias, se aplicarán las previstas para la cobertura principal.
- (c) Cuando en una póliza se establezca una franquicia combinada para daños y pérdidas pecuniarias, por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños materiales con deducción de la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en el apartado a) anterior, y la pérdida pecuniaria producida con deducción de la franquicia establecida en la póliza para la cobertura principal, minorada en la franquicia aplicada en la liquidación de los daños materiales.

1.4 Extensión de la cobertura

1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.
2. No obstante lo anterior:
 - (a) En las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la totalidad del interés asegurable aunque la póliza ordinaria solo lo haga parcialmente.
 - (b) Cuando los vehículos únicamente cuenten con una póliza de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará el valor del vehículo.

2. COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

- 1) La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera gestionado el seguro.
- 2) La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:
 - > Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (900 222 665 o 952 367 042).

> A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

- 3) Valoración de los daños: la valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.
- 4) Abono de la indemnización: el Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

RESPONSABLE	SegurCaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros
FINALIDAD	Mantenimiento de la relación contractual.
LEGITIMACIÓN	Para la gestión del contrato de seguro: ejecución de un contrato.
DESTINATARIOS	No cederemos los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal y aquellas comunicaciones necesarias para la ejecución de la póliza.
DERECHOS	Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
INFORMACIÓN ADICIONAL	Puede consultar más información sobre la política de protección de datos de SegurCaixa Adeslas, incluida la forma de retirar el consentimiento, en la siguiente página web: www.segurcaixaadeslas.es/es/proteccion-de-datos

Signants: rúbrica / signatura electrónica

- > Usted declara que nosotros le hemos entregado, en la fecha de emisión de este contrato de seguro y con anterioridad a su firma, el documento de información del producto (IPID) 082-720.4404-19 (V2), la nota informativa y su anexo que corresponde a este seguro que contrata.
 - > Usted declara que ha leído y acepta todas las condiciones recogidas en este contrato de seguro.
- Como prueba de que aceptamos lo anterior, firmamos este documento.

Localidad y fecha de emisión del contrato de póliza de seguro de MyBox Hogar**Madrid a 29 de Mayo de 2026****El tomador del seguro/asegurado****Nosotros como asegurador****Usted conoce y acepta expresamente:**

- > **las exclusiones (lo que no cubrimos) y las cláusulas limitativas (limitaciones a las coberturas) de sus derechos que se destacan en negrita en este contrato:**
 - en las «Condiciones particulares», en los apartados: «Bienes y capitales asegurados» y «Detalle por coberturas», y
 - en las Condiciones Generales Capítulo I. «Definiciones», Capítulo II. «Bienes asegurables» puntos 1 y 2, Capítulo III. «Coberturas de daños» puntos 1 al 7 y del 9 al 14, Capítulo IV. «Cobertura por responsabilidad civil», Capítulo V. «Cobertura de protección jurídica» puntos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y Gastos incluidos, Ámbito territorial y Disconformidad en la tramitación del siniestro, Capítulo VI. «VI. Asistencia en el hogar», Capítulo VII. «Paquete Opcional: Ampliación de coberturas» puntos 1, 2, 3, 4, 5, Asistencia digital, puntos 1.1, 1.2, 3.1, 4, 6.1, 8.2, 11.1, 12.1 del apartado Servicios Incluidos y el punto 1.1, del apartado Solicitud de los servicios y 6. Ocupación ilegal, Capítulo VIII. «Exclusiones (lo que no cubrimos) a todas las coberturas», Capítulo IX. «Cláusulas económicas» punto 1 y 2, y «XI. Otras cláusulas» punto 3.

El tomador del seguro/asegurado